

아울렛 임대차(을) 기본거래계약서

롯데쇼핑 (주)(백화점 사업부, 이하 “롯데쇼핑”이라 한다)와 (주)일룸(이하 “파트너사”라 한다)는 다음과 같이 매장 임대차 기본거래계약(이하 “이 계약”이라 한다)을 체결한다.

제 1 조 [목적]

이 계약서의 목적은 “롯데쇼핑”과 “파트너사”간 매장의 임대차거래(“롯데쇼핑”이 임대한 매장의 일부를 “파트너사”가 임차하여 소비자가 사용하는 상품의 판매에 사용하고 그 대가를 “롯데쇼핑”에게 지급하는 형태의 거래)에서 양 당사자 사이의 기본적인 권리와 의무를 정하기 위함에 있다.

제 2 조 [기본 원칙]

- ① “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 상호이익을 존중하고 이 계약상 의무를 신의에 따라 성실히 이행함으로써 상호 공정한 거래관계와 동반성장을 추구한다.
- ② “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 이 계약의 이행과 관련하여 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률(이하, “대규모유통업법”이라 한다)」 및 그 시행령, 「상가건물 임대차보호법」 및 그 시행령 등 관련 법령의 규정을 준수한다.

제 3 조 [공정거래 준수 및 동반성장 지원]

- ① “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 공정하고 투명한 거래를 위하여 다음 각 호의 내용을 준수한다.
 1. 상대방에게 금품, 향응, 편의 또는 접대를 요구/제공하는 등 위법하거나 부당한 행위를 하지 아니하며, 이를 위반하는 경우 그 사유 발생에 책임 있는 상대방에 대하여 이 계약을 해지할 수 있다.
 2. 거래상 우월적 지위를 남용하여 공정한 거래질서에 반하는 행위를 요구하지 아니한다.
 3. “파트너사”는 “파트너사”에게 납품하는 업체 등에게 관련 법령 등을 위반하여 불공정한 행위를 하여서는 아니 되며, 유통분야 대/중소기업 동반성장을 위한 합의의 내용을 충실히 이행하여야 한다.
- ② “롯데쇼핑”은 “파트너사”와의 동반성장을 위하여 “파트너사”의 재무건전화, 기술개발 촉진, 근무환경개선 등을 위한 다양한 지원프로그램을 마련하여 지원하는데 노력한다.

제 3 조의 2 [서면계약 체결의무]

“롯데쇼핑”과 “파트너사”는 사전에 충분한 협의를 통하여 서면계약서(「전자문서법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)로 계약을 체결하여야 하고, 계약 체결시에는 거래당사자가 서명(「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 포함한다) 또는 기명 날인하여야 한다.

제 4 조 [매장의 임대차]

- ① “롯데쇼핑”이 “파트너사”에게 임대하고자 하는 목적물의 위치, 면적, 임대차 기간, 임대 보증금, 임대료, 업종은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 임대차 목적물의 표시
경기도 광명시 일직로 17 (일직동)
롯데몰광명점 4층 일룸브랜드
(별첨 도면 표시 부분, 구체적인 목적물의 위치는 별지1에 따름)
2. 임대차 매장
점유면적 706.1㎡
공유면적 208.4㎡
계 914.5㎡

(가공식품, 생필품 매장 등 당사 집기를 사용하는 매장 중 단독으로 매장을 사용하지 아니하여 면적을 특정하는 것이 불가능한 집합매장의 경우에는 별지1 도면 및 0.1㎡ 등 최소한의 진열면적 기재로 대체)

3. 임대차 기간

2024 년 07 월 24 일 부터 2027 년 07 월 23 일까지

4. 임대보증금

일금 영 (₩ 0원)

(단, 임대차 기간 중 공유면적의 변동은 임대 보증금에 영향을 미치지 않는다)

5. 월 임대료(VAT 별도)

월 매출액의 14%

(단, 월 매출액은 판매금액에 포함되어 있는 부가가치세를 제외한 매출액을 의미한다.)

6. 업 종 : 도소매

매장명 : 일룸

주요 판매 상품 : 가구

(취급 상품 및 용역의 세부 내역은 별지2에 따름)

② “파트너사”는 제1항 제3호에서 규정한 임대차 기간 동안 임대차 목적물을 사용/수익할 수 있다.

③ “파트너사”는 본 임대차 목적물에 관하여 임차인으로서 점유/사용하는 권리와 이 계약서에 의하여 인정되는 권리 이외에는 다른 일체의 권리를 보유하지 아니하며, “롯데쇼핑”은 약정한 업종과 취급상품에 대한 상행위와 관련하여 공정한 경쟁을 저해하는 개별 업종의 독점운영권을 보장하지 아니한다.

④ “파트너사”는 “롯데쇼핑”으로부터 임차한 매장에서 약정한 업종과 별지2에 작성된 취급상품 또는 해당 상표와 관련하여 통상적으로 판매되는 상품에 한하여 상행위를 하며, 부득이한 사유로 이를 변경하고자 하는 경우에는 “롯데쇼핑”에게 변경을 요청하여 사전승인을 받는다.

⑤ “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 단품정보를 공유하고, 단품정보를 활용한 온라인 상품등록 편의, 분석정보 제공 등의 다양한 혜택을 위한 “단품정보관리특약서”를 체결할 수 있다.

⑥ 임대차 기간 동안 “파트너사”의 영업시간 및 휴무일은 관련 법규 및 “롯데쇼핑”이 별도로 정하는 매장 영업규정에 따른다. 이 때, “파트너사”는 “롯데쇼핑”이 지정한 영업시간 내에 영업활동을 하며, “롯데쇼핑”이 지정한 시간 외에 임차한 매장에 출입하기 위해서는 “롯데쇼핑”의 사전승인을 받는다.

⑦ “롯데쇼핑”은 제6항의 매장 영업규정을 서면(「전자문서법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 “파트너사”에게 제공한다. 이 같은 영업규정은 이 계약서에 첨부 날인되어 이 계약서의 일부(이 계약의 별지4)로 효력을 가지며, “파트너사”는 이를 준수하여야 한다. 또한 계약기간 중 점포의 적절한 운영을 위하여 매장 영업규정을 변경할 경우에는 사전에 “파트너사”와 협의하며, “파트너사”가 영업규정을 위반하는 경우, “롯데쇼핑”은 “파트너사” 또는 “파트너사”의 종업원 등에게 직접 또는 공문을 발송하여 시정을 요청할 수 있다.

⑧ 제1항 제2호의 임대차 매장에서 “파트너사”의 책임으로 발생한 설비 등의 하자에 대하여 “파트너사”는 “파트너사의 책임과 비용으로 즉시 적절한 조치를 취하여야 하고, 안전상의 이유로 “롯데쇼핑”이 “파트너사”와 사전 협의 후 직접 조치를 취한 경우에는 그 조치비용을 “파트너사”에게 구상할 수 있다.

⑨ “파트너사”는 「품질경영 및 공산품안전관리법」, 「대외무역법」, 「식품위생법」, 「농산물(수산물)품질관리법」, 「상표법」, 「특허법」, 「디자인보호법」, 「표시/광고의 공정화에 관한 법률」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 「저작권법」, 「원산지표시법」, 「개인정보보호법」, 「공중위생관리법」, 「제조물책임법」 등 관련 법령의 규정을 준수하여 상품을 취급한다.

⑩ “롯데쇼핑”은 건물의 보존, 개량, 각종 시설의 조작 및 설치, 점검, 방화, 위생, 구호 등을 위하여 필요한 경우 “파트너사”에게 사전 통지 후 임대차 매장 내를 출입할 수 있다. 다만, “롯데쇼핑”이 사전에 “파트너사”의 양해를 구할 시간적 여유가 없는 비상사태 또는 건물관리상 임대차 매장 내에 출입할 긴급한 필요가 있는 경우에는 사전 통지를 사후 통지로 갈음할 수 있다.

제 5 조 [임대 보증금]

① “파트너사”는 제4조 제1항 제3호에서 규정한 임대차 기간의 시작일까지 임대 보증금 전액을 “롯데쇼핑”에게 납부하여야 하며, 이를 납부하지 않으면 임대차 목적물을 사용 할 수 없다. 단, 계약기간의 연장 또는 계약갱신에 있어서 임대 보증금의 변동이 없는 경우에는 추가 임대 보증금을 납부하지 않으며, 계약기간 중 매장면적의 변경 등의 사유가 있는 경우 임대 보증금은 당사자간 협의를 통하여 정한다.

② 임대 보증금을 납부일 이내에 납부하지 못할 경우에는 “롯데쇼핑”은 상당한 기간을 정하여 이행을 최고한 후, 그 기간 내에 이행이 되지 아니하면 이 계약을 해지할 수 있다.

- ③ “파트너사”는 임대 보증금으로 월 임대료 기타 각종 비용의 지급을 대체하지 아니 한다.
- ④ 임대 보증금에 대한 이자(임대보증금 미납에 대한 연체이자를 의미하는 것은 아님)는 인정하지 아니 한다.

제 6 조 [임대 보증금의 반환]

- ① 임대차 계약이 기간 만료 또는 해지 등의 사유로 인하여 종료된 경우 “롯데쇼핑”은 임대 보증금에서 임대료, 관리비 등의 각종 비용을 포함한 “파트너사”의 “롯데쇼핑”에 대한 채무를 공제 또는 상계한 잔액을 임대차 목적물의 원상회복 및 인도와 동시에 “파트너사”에게 반환하고 공제 내역에 대한 정산서를 교부하거나 해당 내역을 파트너포탈시스템에 게시 한다.
- ② 제1항의 경우 관리비 등 통상적으로 임대차 목적물 인도일까지 계산이 불가능한 비용은 당월을 제외한 거래 종료 “직전 기 청구된 3개월 관리비의 평균액”과 “전년 동월분 (사용월 기준) 관리비에 직전연도 소비자물가지수 상승률을 곱하여 산출된 인상분을 가산한 금액” 중 큰 금액을 평균관리비 상당액으로 보아 이를 공제한 후 추후 정산한다.

제 7 조 [월 임대료 및 상품판매대금 감액 금지]

- ① “파트너사”는 판매금액 (고객 결제금액)을 판매 즉시 “롯데쇼핑”에게 입금하여야 하며, 고객에 대하여 영수증을 발급하여야 한다. “롯데쇼핑”은 “파트너사”가 입금한 판매금액에서 “파트너사”가 “롯데쇼핑”에게 지급하여야 하는 월 임대료 및 각종 비용을 공제한 나머지 금액(이하 “상품판매대금”이라 한다)을 월 판매마감일부터 40일 이내에 반환한다. (매월 20일, 공휴일인 경우 그 익 은행 영업일을 지급일로 함) 이 경우 “롯데쇼핑”은 공제 내역을 “파트너사”에게 서면으로 통지하거나 파트너포탈시스템에 게시한다. 단, 본 항에도 불구하고 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 합의하여 “파트너사”가 판매금액을 별도 관리하는 경우 “파트너사”는 월 판매마감일의 익영업일까지 “롯데쇼핑”에게 월 매출액에 대한 증빙을 제출하고, 이 계약에서 정하는 바에 따라 월 임대료 및 각종 비용을 매월 20일에 “롯데쇼핑”에게 납부한다.
- ② “롯데쇼핑”이 제1항에서 정한 기간을 넘겨서 상품판매대금을 지급하는 경우에는 그 초과 기간에 대하여 제21조에 규정한 연체료를 가산하여 지급한다.
- ③ “롯데쇼핑”은 정당한 사유 없이 상품판매대금을 감액하거나, 상품 또는 상품권으로 지급하지 아니한다.
- ④ 이 계약에 의한 월 임대료는 제4조 제1항 제3호에서 규정한 임대차 기간의 시작일로부터 기산한다. 다만, “파트너사”의 귀책사유 없이 임대차 기간의 시작일로부터 임대차 목적물을 임차하지 못하게 된 경우에는 그러하지 아니한다.
- ⑤ “파트너사”는 임대차 목적물에 대한 점유 개시 후 임대차 기간 동안 임대차 목적물에서 판매 등 영업활동을 하지 않았을 경우(공사기간 제외)에도 해당 미영업기간 동안 소정의 월 임대료를 일할계산하여 납부한다. 다만 “롯데쇼핑”의 귀책사유로 임대차 목적물을 사용할 수 없게 된 경우 또는 “롯데쇼핑”과 합의된 사유에 의한 경우에는 그러하지 아니한다. 본 항에서 "소정의 월 임대료"는 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 특약사항으로 정한 임대료 (매출구간별 임대료 등)

2. 별도의 정함이 없는 경우, 아래 각 목 중의 하나에 따름

가. 직전 1년에 해당하는 임대료 합계액의 월 평균액

나. 영업기간이 1년 미만인 경우, 既 수취된 임대료를 이에 상응하는 임대차 기간 경과일수로 나눈 금액 (월 평균 임대료 상당액)에 미영업일수를 곱한 금액

다. 직전연도 매출액이 없는 경우에는 "해당 점포의 직전연도 월평균 제곱미터당 관리비(공익비)에 계약면적을 곱한 금액"

제 8 조 [임대 보증금 및 임대료의 변경]

- ① “롯데쇼핑”은 정당한 사유 또는 법령상 근거 없이 임대차 기간 중에 제4조의 임대 보증금 및 임대료를 변경하지 아니한다. “롯데쇼핑”은 임대료 결정 및 변경의 기준과 절차를 사전에 자신의 상품본부 홈페이지 등에 공지하며, 동 기준이 변경되었을 경우에도 같은 방법으로 “파트너사”에게 공지한다.
- ② “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 임대차 기간의 만료에 따라 임대 보증금 및 임대료를 변경하려는 경우에는 임대차 기간의 만료일로부터 1개월 전까지 변경을 희망하는 금액 및 변경사유 등을 상대방에게 서면으로 통보한 후 임대차 목적물과 관련한 조세, 공과금, 이에 준하는 부담, 운영/유지에 소요되는 총 비용 및 경제사정의 변동, 물가상승과 지역상권의 시세, 매출액의 증감, 시장상황 등을 고려해서 상호 협의하여 결정한다.

③ 상가건물 임대차보호법이 적용되는 임대차 목적물에 대하여는 “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 동 법에 따라 임대보증금 및 임대료의 증감을 청구할 수 있다.

④ 임대차 기간이 만료된 이후에도 임대보증금 및 임대료 등 각종 계약조건에 대한 합의가 이루어지지 아니하는 경우 종전의 임대보증금 및 임대료를 적용한다. 이 때 최종 합의가 이루어지는 경우 합의 시점부터 변경된 임대보증금 및 임대료를 적용한다.

⑤ 임대차 기간 중 “파트너사”의 귀책사유 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 임대료가 상당하지 아니하게 된 경우 “파트너사”는 “롯데쇼핑”에게 월 임대료의 감액을 위한 상호협의를 개시할 것을 서면으로 요청할 수 있다. 단, 월 임대료가 매출액에 연동되어 매출의 감소에 따라 임대료가 감액되는 경우에는 본 항을 적용하지 아니한다.

1. MD개편 등 “롯데쇼핑”의 사유로 “파트너사”의 매장의 위치·면적·시설이 기존보다 불리하게 변경 (이하, “매장 변경”이라 한다)되고, 이에 따라 “파트너사”의 매출이 현저하게 감소하였을 경우

2. 임대 목적물 주변 환경의 현격한 변화, 물가 또는 기타 경제여건의 변동 등 부득이한 사유가 발생하여 “파트너사”의 매출이 현저하게 감소하였을 경우

⑥ “롯데쇼핑”은 제5항에 따른 요청이 있는 날부터 14일 안에 “파트너사”와 협의를 개시하여야 하며, “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 본 조 제5항 각 호의 사유에 해당하는 사실관계 및 제반 사정을 고려하여 월 임대료를 상호 협의하여 정할 수 있다. 이 경우, 양 당사자는 정당한 사유 없이 협의를 거부하거나 게을리 하여서는 아니되며, “롯데쇼핑”은 월 임대료 협의에 관련된 사항에 대하여 “파트너사”에게 관련자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우, “파트너사”는 협의에 필요한 제반 자료를 “롯데쇼핑”의 요구에 따라 성실하게 제출하여야 한다.

제 9 조 [관리비 및 시설 사용료]

① “파트너사”는 다음 각 호의 각종 비용을 실비를 기준으로 하여 매월 20 일에 “롯데쇼핑”에게 납부하며, 정액 납부의 경우에도 이와 같다(VAT 별도). 단, 20 일이 공휴일인 경우 그 익 은행 영업일을 납부일로 한다. (구체적인 관리비 산정기준은 별지3에 따름)

1. 직접비 : 임대차 목적물 내에서 발생하는 전기, 가스, 상하수도, 냉난방, 공조, 창고사용료, 음식물쓰레기 처리비, 영수지/감사지 사용료, POS/관련집기사용료, 임차집기 사용료, 제반 공과금 등 각종비용, 관련 시설물을 직접 사용함으로써 발생하는 비용 등

2. 공익비 : 통로, 계단 등 공용부분의 전기, 가스, 상하수도, 냉난방, 공조, 주차장 사용료, 소모품비, 쓰레기 수거료, 정화조 청소비, 오수처리비, 경비, 청소, 위생, 방역, 시설, 점포안내, 조경, 제설 등 공용잡비, 공익성 공용비품 렌탈비/청소료, 수선유지비(공용부 수선소모품비로서 통상적으로 발생하는 파손의 수선 등 소규모 수선/보수 관련 소모성 부품 등에 관한 비용, 법정검사비) 등 기타 공익을 위한 제반 시설에 소요되는 각종 경비

※ 월 평균 예상 공익비 : 제곱미터당 10,871원 (전년 연평균 공익비 기준 추정치)

② “파트너사”는 계약 기간 중 임대차 목적물을 사용하지 아니하였을 경우에도 제1항의 관리비를 부담한다. 단, “롯데쇼핑”의 귀책사유로 임대차목적물을 사용할 수 없게 된 경우에는 그러하지 아니한다.

③ “파트너사”가 임대차 목적물 매장의 운영을 위해 “롯데쇼핑”이 설치한 시설, 장치 및 각종 물품의 이용을 희망할 경우, “롯데쇼핑”은 자신의 시설, 물품을 이용하게 할 수 있다. 이 경우 “롯데쇼핑”은 사전에 서면으로 사용료 수준을 “파트너사”에게 제시한다.

④ 제3항의 시설, 장치 및 각종 물품의 자연마멸 및 정기보수 비용은 “롯데쇼핑”이 부담하며 “파트너사”의 부주의에 의해 발생한 각종 보수비용은 “파트너사”가 부담한다. 파트너사가 보수하여야 할 시설 등 (누수 漏水되는 시설을 포함)이 2 이상 “파트너사”의 공동 사용에 제공되는 것인 경우에는 “롯데쇼핑”이 이를 보수하고, 보수비용을 “파트너사”의 책임범위에 따라 구분하여 각 부과한다.

⑤ “파트너사”가 제1항 내지 제3항의 관리비 및 시설 사용료를 부담하는 경우, “롯데쇼핑”은 부과내역을 첨부한 납부통지서를 서면 또는 전자세금계산서 사이트를 통해 통지하거나 해당 내역을 파트너포탈시스템에서 게시한다.

⑥ “롯데쇼핑”은 임대보증금을 정하지 아니한 경우, 임대차 목적물 인도일 까지 계산이 불가한 상기 제1항 내지 제5항의 비용을 보류기간이 경과한 후 이 계약 제22조 제3항의 예치금과 상계할 수 있다.

제 10 조 [종업원 등]

- ① “파트너사”는 자신의 종업원이나 자신이 고용한 인력(파트너사가 판매업무 등을 위탁한 별도 사업자 및 그 사업자가 고용한 인력도 이에 포함되며, 이하 “종업원 등”이라 한다)을 임대차 목적물 내에서 상품 판매 및 관련 업무에 종사하게 할 수 있다.
- ② “롯데쇼핑”은 “파트너사”에게 종업원 등의 파견을 강요하거나 종업원 등의 수, 파견 인원 등을 지정하지 아니한다.
- ③ “롯데쇼핑”은 “파트너사”로부터 종업원 등을 파견 받아 “롯데쇼핑” 상품의 판매업무 등에 종사하게 하거나, “롯데쇼핑”이 고용한 직원의 인건비를 “파트너사”에게 부담하게 하지 아니한다.

제 10 조의 2 [서비스 품질 유지]

- ① “롯데쇼핑”, “파트너사” 및 “파트너사”가 고용한 종업원등은 고객이 롯데쇼핑에서 통상적으로 제공받을 것으로 기대하는 수준 이상의 서비스 품질이 유지될 수 있도록 상호 노력하여야 한다.
- ② “파트너사”는 고객의 정당한 불만이 있을 경우 보상 및 시정 등 적절한 조치를 취하여야 하고, 고객의 불만 재발 방지를 위하여 즉시 필요한 조치를 강구하여 시행하여야 한다. 단, “롯데쇼핑”의 귀책사유가 명백한 경우에는 고객불만 해결 또는 재발방지를 위한 조치에 드는 비용을 원인의 소재, 과실의 유무 등을 종합적으로 고려하여 상호 합의하여 분담할 수 있다.
- ③ “롯데쇼핑”은 “파트너사”와 사전 협의를 거쳐 “파트너사”가 고용한 종업원 등에 대하여 고객 서비스 향상을 위한 교육을 실시할 수 있다. 단, 교육자료 제작비용, 강사료 등 교육훈련에 소요되는 비용은 “롯데쇼핑”이 부담한다.
- ④ “파트너사”는 식품위생에 관한 위법, 위해 요소로 인한 고객 피해를 사전에 예방하고 적법한 영업을 영위하기 위하여 관련 법령을 준수하고 매장을 위생적으로 관리하여야 하며, 이를 위한 “롯데쇼핑”의 위생 클리닉 등 관리 조치에 협조하여야 한다. 또한, 식품위생 관련 시정이 필요한 사항이 발생할 경우 즉시 조치하고 재발되지 않도록 하여야 한다.

제 11 조 [관측행사 참여 등]

- ① “롯데쇼핑”은 정당한 사유 없이 “파트너사”에게 “파트너사”의 의사에 반하여 관측행사에 참여하게 하거나 “파트너사”의 상품에 관한 광고를 하게 하지 아니되며, 전체 관측비용 중 “파트너사”의 부담비율이 100분의 50을 초과하게 될 경우 그 초과분은 “롯데쇼핑”이 부담한다.
- ② “롯데쇼핑”이 “파트너사”와 함께 공동으로 기간을 정하여 상품에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시킬 목적하에 관측행사 실비를 추가 지출하고, 그 비용을 상호 분담하기로 합의하여 행하는 행사나 활동(이하 “공동관측행사”라 한다)을 하고자 하는 경우 “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 관측행사일 전에 다음 각 호의 사항이 명시된 서면(이하 “공동관측행사 약정서”라 한다)으로 관측행사의 합의를 한 후 진행한다. 이 경우 “롯데쇼핑”은 “파트너사”에게 공동관측행사 약정서의 체결을 강요하여서는 아니 된다.
 1. 공동관측행사의 명칭/성격/기간
 2. 공동관측행사를 통해 판매할 상품의 품목
 3. 공동관측행사에 소요될 것으로 예상되는 비용의 규모 및 사용내역
 4. 공동관측행사를 통해 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 직접적으로 얻을 것으로 예상되는 경제적 이익(이하 이 조에서 “예상이익”이라 한다)의 비율
 5. 공동관측행사에 소요되는 모든 비용(명칭에 상관없이 상품의 관측행사에 소요되는 모든 비용을 말하며, 이하 “관측비용”이라 한다)의 부담비율 또는 액수
- ③ 제2항 제5호의 관측비용 부담비율은 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 예상이익의 비율에 따라 정하는 것을 원칙으로 하되, 구체적인 비율을 산정하기 곤란한 경우에는 “롯데쇼핑”과 “파트너사”의 예상이익이 동일한 것으로 추정한다. 단, “파트너사”의 관측비용 부담비율은 100분의 50을 초과하여서는 아니 된다.
- ④ “파트너사”가 “롯데쇼핑”에게 요청하여 다른 납품업자 등과 차별화되는 개별적인 관측행사를 실시하려는 경우에는 예상이익과 관계없이 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 상호 합의하여 관측비용의 부담비율을 정할 수 있다. 이 경우 제1항부터 제3항까지의 규정은 적용하지 아니한다.
- ⑤ “파트너사”가 POP제작, 장치장식, 그 밖에 “롯데쇼핑”과 관련한 광고를 하는 경우에는 사전에 “롯데쇼핑”과 협의한다. 다만, “롯데쇼핑”이 파트너사의 신상품 홍보 및 정상상품(가격 할인 또는 가격의 인하 없이 정상품으로 판매되는 상품)을 광고하는 경우 등 파트너사의 관측비용 부담이 없거나 경제상 손실이 없는 상품광고를 진행하는 경우(이하, “정상상품 등의 광고”라 한다)에는 파트너사에게 이익이 되는 행위로서 “롯데쇼핑”이 “파트너

사”와 사전 협의 없이 진행할 수 있다. 단, “파트너사”가 정상상품 등의 광고에 명시적으로 동의하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ “롯데쇼핑”은 할인행사 광고 등 판매촉진행사 진행 및 비용분담에 대한 기준 및 그 변경사항을 사전에 자신의 상품본부 홈페이지 등 “파트너사”가 상시 접근 가능한 매체수단에 공지한다.

제 12 조 [매장 위치 및 면적 등]

① “롯데쇼핑”은 정당한 사유 없이 “파트너사”에게 다음 각 호의 행위를 하지 아니 한다.

1. 일정한 점포의 매장에서 퇴점하는 것을 방해하거나 “파트너사”의 의사에 반하여 “롯데쇼핑”의 다른 점포의 매장에 입점하게 하는 행위
 2. 임대차 기간 중에 “파트너사”의 매장의 위치/면적/시설을 변경하는 행위
- ② “롯데쇼핑”은 건물의 관리, 운영상 또는 매장 운영상 필요한 경우 등 정당한 사유가 있는 경우, “파트너사”와 사전 협의 하에 임대장소를 이전하거나 위치 및 면적을 변경할 수 있다.
- ③ “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 계약기간 중 매장 위치 또는 매장 인테리어를 변경(이하 “설비변경”이라 한다) 하는 경우에는 다음 각 호에 의한다.
1. 매장 바닥, 조명, 벽체 등 기초시설 공사에 관한 비용은 “롯데쇼핑”이 부담한다. 단, “롯데쇼핑”이 부담하는 부분은 “롯데쇼핑”이 지정한 사양에 따라 기초시설 공사를 할 경우 소요되는 비용이며, “파트너사”가 자신이 지정한 사양에 의해 기초시설 공사를 시행하는 경우의 소요비용은 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 분담비율을 상호 협의하여 사전 서면 약정에 의해 분담할 수 있다.
 2. MD개편, 매장 리뉴얼 등 “롯데쇼핑”의 사유로 설비를 변경하는 경우, “롯데쇼핑”은 그 사유를 “파트너사”에게 사전 통보하고 설비 변경에 소요되는 비용을 부담한다. 다만, 좋은 위치로의 매장 이동, “파트너사”의 내부 매뉴얼에 따른 설비변경 등 당해 설비변경이 “파트너사”에게도 이익이 되는 경우에는 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 분담비율을 상호 협의하여 사전 서면 약정에 의해 비용을 분담할 수 있다. 이 경우, 기초시설 공사비용은 제1호에서 정한 바에 따르기로 한다.
 3. 제2호에서 규정하고 있는 “롯데쇼핑”의 사유 외에 “파트너사”의 개별적인 사유(예: 브랜드 컨셉 변경, “파트너사”가 희망하여 매장위치를 변경하는 경우 등)로 설비를 변경하는 경우, 이에 소요되는 비용은 “파트너사”가 부담한다. 이 경우 기초시설 공사비용은 제1호에서 정한 바에 따르기로 한다. 이 때 “파트너사”는 다른 입점업체의 영업활동에 방해가 발생하지 않도록 공사 일정 등에 대해 “롯데쇼핑”과 사전 협의하여야 한다.
 4. “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 설비변경 비용을 분담하는 경우 설비변경과 관련된 제반 사항(자재, 디자인, 시공사, 감리 등)의 분쟁을 사전에 방지하기 위하여 “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”의 공개입찰시스템에 따라 선정된 시공사를 통해 설비변경 공사를 하기로 한다. 다만, (i) “파트너사”가 공개입찰시스템에 따른 시공사 선정 방식을 거부하는 경우, “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 공사의 규모 및 지역적 특성에 따라 수의계약으로 시공사를 선정하고 해당 공사를 시행하게 할 수 있으며, 인테리어 설비공사 개시 전에 상호 합의한 평당 시공단가를 기준으로 분담비율에 따라 비용을 정산하기로 하고, (ii) 공개입찰시스템에 따라 시공사가 선정되었음에도 불구하고 “파트너사”가 특별한 사유로 인해 다른 시공사를 통해 설비변경 공사를 하고자 서면으로 요청할 경우 “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 사전동의를 얻어 시공사를 변경할 수 있고, 이 경우 “롯데쇼핑”은 공개입찰시스템에 따라 결정된 낙찰가를 기준으로 “롯데쇼핑”의 분담비율에 따른 금액을 “파트너사”에게 지급하여야 한다.

④ “롯데쇼핑”은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우에는 “파트너사”가 지출한 해당 매장에 대한 인테리어 등 설비비용 총액에서 재활용이 가능한 이동식 집기 등을 제외한 금액(이하, “보상 기초금액”이라 한다)에 대하여, 인테리어 공사 당시 체결한 기본거래계약의 전체 계약기간(계약기간 중 공사 등이 진행된 경우에는 공사 시작일로부터 임대차 기간의 마지막 날까지의 기간이 이에 해당. 이하, “당해 계약기간”이라 한다)에서 당해 계약기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 인하여 임대차 목적물에서 영업을 하지 못하게 된 날부터 당해 계약기간의 마지막 날까지의 기간이 차지하는 비율을 보상 기초금액에 곱한 금액 이상을 해당 매장 인테리어 등 설비비용에 대한 잔존가 보상으로 “파트너사”에게 지급한다. 당해 계약기간이 1년 미만인 경우는 계약기간을 1년으로 본다.

1. “파트너사”와 거래를 중단하거나 거절하는 행위
2. “파트너사”의 매장 위치/면적/시설을 변경하는 행위

⑤ “롯데쇼핑”이 “파트너사” 매장의 설비변경 비용 전부 또는 일부를 부담(이하 “인테리어 비용 분담”)하고, “롯데쇼핑”의 인테리어 비용 분담 이후 “파트너사”의 사유로 거래가 중단되거나, “파트너사”가 거래를 거절하는 경우, “롯데쇼핑”은 제12조 제4항의 산정방식에 따라 “파트너사”에게 비용의 반환을 청구할 수 있다.

제 12 조의 2 [매장이동 기준 등의 사전 통지]

① “롯데쇼핑”은 “파트너사” 매장의 위치, 면적, 시설의 변경기준에 대하여, 사전에 자신의 상품본부 홈페이지 등 “파트너사”가 상시 접근가능한 매체수단에 공지한다. 또한 동 기준이 변경되었을 경우에도 같은 방법으로 “파트너사”에게 즉시 공지한다.

② “롯데쇼핑”은 “파트너사”가 자신의 매장이 제1항에 따른 매장의 위치, 면적, 시설의 변경대상에 해당하는지 여부의 확인을 서면으로 요청하는 경우에는 “파트너사”에게 변경 대상 여부 및 그 사유를 구체적으로 적시하여 서면으로 통지하여야 한다.

제 12 조의 3 [기타 비용의 사전 통지]

① “롯데쇼핑”은 물류비, 배송비, 광고비 등 이 계약 및 부속된 서면에 명시되지 않은 비용을 “파트너사”에게 추가로 부담시킬 경우, 그 부담 내역 및 비용분담 비율, 변경 절차 등에 대한 사항을 사전에 자신의 상품본부 홈페이지 등 “파트너사”가 상시 접근 가능한 매체수단에 공지한다. 또한, 동 기준이 변경되었을 경우에도 같은 방법으로 “파트너사”에게 공지한다.

② “롯데쇼핑”은 제1항의 비용 또는 그 부담 기준을 변경시킬 경우에는 “파트너사”에게 사전 통지하고 협의하여야 하며, “롯데쇼핑”이 “파트너사”에게 제1항의 사전 통지를 하지 아니하거나 제2항의 협의를 하지 아니하였을 경우에는 “롯데쇼핑”은 “파트너사”에게 해당 추가 비용의 지급을 요구할 수 없다.

제 13 조 [인, 허가]

① “파트너사”가 주무관청의 허가, 등록 또는 신고 등을 요하는 업종을 영위하거나 상품을 판매할 경우에는 영업 허가, 등록 또는 신고 등을 “파트너사”의 명의로 제출하고 영업상 일체의 법률, 행정 또는 사실적인 책임은 “파트너사”에게 있다.

② “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 명의로 된 허가, 면허 등에 의해 영업행위를 할 때에는 이에 대한 면허세, 영업세, 조합비 등을 부담하여야 한다.

③ “파트너사”의 부주의 또는 허가, 면허조건상의 의무불이행 등으로 “롯데쇼핑” 소유의 허가, 면허 등이 취소되는 경우에는 “파트너사”의 책임으로 이를 회복하여야 하며, 위 허가 또는 면허 복구가 불가능할 경우 “롯데쇼핑”은 이 계약을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있다.

④ “파트너사”가 본 조의 의무를 소홀히 하여 “롯데쇼핑”의 운영상 차질을 초래할 우려가 있을 경우에는 “롯데쇼핑”이 이를 직접 처리할 수 있으며 그 소요경비는 “파트너사”가 부담한다.

제 13 조의 2 [인증]

“파트너사”는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 「어린이제품 안전 특별법」 등 법률에 따라 외부 인증 의무가 있는 경우 이를 이행하였음을 진술 및 보장하여야 하며, 계약기간 중 해당 의무가 발생하는 경우에도 즉시 이를 이행하여야 한다.

제 14 조 [비밀유지]

① “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 상호간의 거래로 인하여 알게 된 상대방의 영업비밀, 이 계약의 거래조건과 관련한 정보 및 고객정보(이하 “비밀정보”라 한다)를 제3자에게 누설하지 아니한다. 다만, 다른 법령에 근거한 정부 또는 공공기관의 요청에 따르거나 법원의 판결에 따른 경우는 예외로 한다.

② 1항의 의무는 “롯데쇼핑”과 “파트너사”사이의 거래가 종료된 이후 5 년간 유지되며, “파트너사”는 소속 임직원에게 비밀유지를 위한 충분한 교육을 실시하여야 한다.

③ 본 조의 의무를 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우, 비밀정보를 누설한 자는 상대방에게 손해를 배상할 책임이 있다.

제 15 조 [통지의무]

① “파트너사”는 다음 각 호에 해당하는 사실이 발생한 경우에 지체 없이 필요서류를 첨부하여 “롯데쇼핑”에게 서면으로 통지하여야 한다.

1. 법인명, 주소, 상호, 브랜드명, 대표자 등 사업자등록증 및 계약서에 명시된 사항이 변경된 경우
2. 자본구성에 중대한 변경이 있는 경우
3. 기타 “파트너사”가 이 계약에 따른 의무를 이행함에 있어 중대한 변경을 초래할 수 있는 사유가 발생한 경우

② 이 계약과 관련한 모든 통지는 상대방(“파트너사”로부터 판매위탁을 받은 자 및 “파트너사”가 고용한 피용인을 포함한다)에게 직접 또는 이 계약에 명시한 주소에 서면(「전자문서법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 하는 것을 원칙으로 하며, 통지가 상대방에게 도달하여야 그 효력이 있다. 다만, 발송 영수증이 있고 요금이 선납된 등기 우편이나 배달 증명우편을 통해 위 주소로 발송된 경우, 그 통지가 상대방에게 도달한 것으로 추정한다.

③ “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 이 계약과 관련하여 전자계약시스템(이하 “ECS”라 한다)을 이용하는 경우, 양 당사자의 별도의 합의가 없는 한 ECS를 「전자문서법」상 전자문서를 수신할 정보처리시스템으로 지정한 것으로 본다. “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 원활한 계약절차가 진행될 수 있도록 ECS 내 사용자 정보 등을 최신 현황으로 유지하여야 하며, 정보 미기재 및 오기재 등으로 인한 면책을 주장할 수 없다.

제 16 조 [관리 의무 등]

① “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 명의로 물품교환증, 인환권 및 이와 유사한 일체의 유사상품권을 발행할 수 없다.

② “파트너사”가 선불 회원제를 운영하거나 자신의 명의로 선불권을 발행하는 경우 사전에 “롯데쇼핑”의 승인을 얻어야 하며, “피보험자”를 “롯데쇼핑”으로 하는 계약이행보증보험에 가입하고 “롯데쇼핑”이 인정하는 금융기관에서 발급한 보증보험증권을 “롯데쇼핑”에게 제출해야 한다. 또한, 회원약관에 회원기간을 가입일로부터 1년 이하로 하고, 고객 서명을 받아 이를 보관하여야 하며, “롯데쇼핑”이 선불 회원제 관련자료의 제출을 요청한 경우, “파트너사”는 요청일로부터 7일 이내에 자료를 제출한다.

③ “파트너사”가 취급하는 상품의 도난 또는 화재로 인한 멸실 등 상품 자체의 관리 및 보관과 관련하여 발생한 사고에 대한 책임은 “파트너사”에게 있다. 단, 롯데쇼핑 건물의 설치/보존의 하자 또는 “롯데쇼핑”의 고의 또는 과실로 발생한 경우는 제외한다.

④ “파트너사”의 고의 또는 과실로 “파트너사”의 매장 또는 “파트너사”가 전용하는 행사장 등의 영업장에서 안전사고가 발생하는 경우 이에 대한 책임은 “파트너사”에게 있으며, “파트너사”는 위 사고가 발생한 경우 즉시 이 사실을 “롯데쇼핑”에게 통보하고 적절한 조치를 취해야 한다.

⑤ “파트너사”는 주무관청의 방침에 따라 “롯데쇼핑”이 지정하는 금전등록기를 “파트너사”의 비용과 책임으로 설치 및 운용하여야 하며, 설치한 금전등록기를 통해 영수증을 발급하여야 한다.

⑥ “파트너사”는 관련법규에 따른 올바른 표시광고 행위를 하여야 하며 부당한 고객유인행위를 하여서는 안 된다.

⑦ “파트너사” 및 “파트너사의 종업원 등”은 도난카드, 위조상품권 등 비정상적 결제수단에 의한 고객의 상품구매 현황이 있는 경우 즉시 “롯데쇼핑”에 통보하여야 한다.

⑧ “파트너사”는 파트너사의 종업원 등이 임의할인 및 비정상매출(이하, “비정상매출 등”이라 한다)을 발생하지 않도록 교육하여야 하며, 종업원의 비정상매출 등과 관련된 행위로 롯데쇼핑 및 고객에게 손해를 가한 경우 자신의 책임과 비용으로 손해배상 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑨ “파트너사”는 종업원의 이 계약상 의무 위반 기타 불법행위로 발생한 “롯데쇼핑”, “롯데쇼핑”의 고객 기타 제 3자의 손해에 대하여 배상책임을 진다.

제 16 조의 2 [반부패 관련 의무]

① “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 「형법」, 「특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률」, 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법」, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 등 제반 부패방지 관련 국내 법규와 미국의 「해외부패방지법」(Foreign Corrupt Practices Act), 영국의 「뇌물방지법」(Bribery Act) 등 해외의 반부패 관련 법령을 준수할 의무가 있다.

② “롯데쇼핑”은 이 계약 체결 전 또는 계약 기간 중 “롯데쇼핑”의 반부패 정책에 따른 사전확인 질의서(별도 서

식에 따름)에 대한 답변 작성을 “파트너사”에게 요청할 수 있으며, 필요한 경우 “파트너사”의 반부패, 이해상충 행위를 확인하기 위한 실사를 진행할 수 있다.

제 16 조의 3 [권리 의무의 양도금지]

① “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 사전 동의 없이 이 계약 또는 개별 약정서상의 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도 또는 이전할 수 없다. 단, 상품판매대금 채권 등 금전채권의 경우에는 “롯데쇼핑”에 대한 사전 통지 후 제3자에게 양도 또는 담보 제공할 수 있다.

② “롯데쇼핑”은 전항의 확인을 위하여 “파트너사”에게 증빙서류의 추가 및 매장 양도 여부의 확인을 요청할 수 있고, “파트너사”는 즉시 관련자료를 “롯데쇼핑”에 제공하여야 한다.

제 16 조의 4 [경영정보 제공 요구 금지]

① “롯데쇼핑”은 부당하게 “파트너사”에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공하도록 요구하여서는 아니 된다.

1. “파트너사”가 다른 사업자에게 공급하는 상품의 공급조건(공급가격을 포함한다)에 관한 정보
2. “파트너사”가 다른 사업자의 매장에 들어가기 위한 입점조건(임차료를 포함한다)에 관한 정보
3. “파트너사”가 납품하거나 판매하는 상품의 원가에 관한 정보
4. “파트너사”가 다른 사업자에게 납품하거나 다른 사업자의 점포에서 판매하는 상품의 매출액, 기간별 판매량 등 매출 관련 정보
5. “파트너사”가 다른 사업자의 점포에서 하는 판매촉진행사의 시기·횟수 및 거래조건 등 판매촉진행사에 관한 정보
6. “파트너사”가 다른 사업자와의 거래에서 사용하는 전자적 정보교환 전산망의 고유식별명칭, 비밀번호 등 해당 전산망에 접속하기 위한 정보
7. 그 밖에 “파트너사” 또는 “파트너사”의 거래상대방에 관한 제1호 내지 제6호에 준하는 정보

② 제1항에도 불구하고 “롯데쇼핑”이 사전에 “파트너사”에게 요구목적, 비밀유지에 관한 사항 등 다음 각 호의 사항을 기재한 서면을 제공하고 “파트너사”와 “롯데쇼핑”이 각각 서명 또는 기명날인한 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. 다만, 이 경우에도 “롯데쇼핑”은 목적에 필요한 최소한의 범위에서 정보 제공을 요구하여야 한다.

1. 경영정보 제공을 요구하는 목적
2. 비밀유지방법 등 요구 대상 정보의 비밀유지에 관한 사항 및 비밀침해시의 손해배상에 관한 사항
3. 경영정보 요구일자, 제공일자 및 제공방법
4. 경영정보 제공 요구가 불가피함을 객관적으로 증명할 수 있는 사항

제 16 조의 5 [보복조치의 금지]

“롯데쇼핑”은 “파트너사”가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 것을 이유로 “파트너사”에게 불리하게 계약조건을 변경하는 행위, 납품이나 매장 입차의 기회를 제한하는 행위 또는 계약의 이행과정에서 불이익을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제25조에 따른 분쟁 조정의 신청
2. 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제29조 제1항에 따른 신고
3. 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제30조에 따른 서면 실태조사에 응하여 자료 제출 등의 방식으로 공정거래위원회에 협조하는 행위
4. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제50조에 따른 공정거래위원회의 조사에 대한 협조

제 16 조의 6 [각종 불이익 제공 금지 등]

“롯데쇼핑”은 “파트너사”에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다.

1. “파트너사”의 상품을 무상 또는 저가로 취득하거나 요구하는 등 부당한 이익을 취득하는 행위
2. 거래관계를 자신만으로 한정하거나 다른 특정사업자와 거래하는 것을 강요 또는 방해하는 행위

3. 정당한 사유 없이 상품권이나 물품을 구입하도록 요구하는 행위

4. 이 계약과 관련하여 인지의 쌍방의 영업비밀이나 정보를 부당하게 이용하는 행위

제 16 조의 7 [손해배상]

① “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 이 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 가한 경우, 그 책임 있는 당사자는 이로 인해 상대방이 입은 손해를 배상한다.

② “롯데쇼핑”이 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제12조, 제18조를 위반함으로써 “파트너사”에게 손해를 입힌 경우에는 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제35조의2 제2항에 따라 “파트너사”에게 발생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상한다. 다만, “롯데쇼핑”의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 17 조 [계약해지]

① “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 경우 그 사유 발생에 책임 있는 상대방에 대하여 이 계약을 즉시 해지할 수 있다. 단, 제11호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 경제사정의 중대한 변동으로 “파트너사”가 폐업을 하는 경우에는 책임 여하에 관계없이 일방은 상대방에게 서면으로 통지하여 이 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1. “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 발행한 어음/수표가 지급 거절되거나, “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”에 의한 회생 파산절차의 신청이 있거나 동 절차가 개시된 경우
2. “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”의 주요재산(이 계약에 따라 “파트너사”가 “롯데쇼핑”에 대하여 가지는 상품 판매대금 등 청구채권을 포함한다)에 대하여 강제경매 등이 실행되어 더 이상의 이 계약 이행이 곤란하게 된 경우
3. “파트너사”의 영업준비가 미비하여 지정된 임대차 기간 개시일에 개점이 불가능하다고 인정되는 경우
4. “파트너사”가 판매하는 상품이 관계법령에 저촉되거나, “파트너사”가 라이선스권자와 체결한 라이선스계약이 종료되어 해당 상품의 판매가 불가능하게 된 경우 또는 가맹사업을 하는 가맹점사업자가 가맹사업권을 상실한 경우
5. “롯데쇼핑”의 사전 승인 없이 “파트너사”가 명의 변경 또는 제3자에게 매장 사용권의 전부 또는 일부를 양도, 전매, 전대하는 경우
6. “파트너사”가 영업규정 제8조 제8호 내지 제15호를 위반하는 등 본 항 제1호 내지 제5호에 준하는 사유에 해당하는 행위를 함으로써 이 계약을 더 이상 유지하기 어려울 정도로 신뢰관계가 훼손된 경우
7. “롯데쇼핑”의 요청에도 불구하고 “파트너사”가 이 계약 또는 별첨된 영업규정의 준수사항을 3회 이상 위반하여 임대차 계약을 지속하기 어려운 경우
8. “파트너사”가 정당한 사유 없이 상품 판매를 하지 않거나, 매장 상품의 관리, 매장 내 안전관리 등 통상적인 영업활동을 지속적으로 태만히 하여 “롯데쇼핑”에게 손해가 발생한 경우
9. 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 임대료 및 관리비를 연체한 경우
10. “파트너사”, “파트너사”의 대표자 등이 횡령, 배임, 뇌물수수 등 제16조의2의 반부패 관련 의무 위반으로 인하여 “파트너사”의 지속적인 사업활동이 의심되는 등 객관적으로 양 당사자의 신뢰관계가 유지되기 어려운 사정이 발생한 경우
11. (i) 태풍, 홍수 등 천재지변이 발생하거나, (ii) 감염병예방법 제49조 제1항 제2호에 따른 집합 제한 또는 금지 조치를 총 3개월 이상 받은 경우 또는 (iii) 그 밖에 “파트너사”의 책임 없이 (i) ~ (ii)의 사유에 준하는 불가피한 사유가 발생한 경우

② 제1항을 제외하고 “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생할 경우 14일 이상의 기간을 정하여 상대방에 대한 서면통보로써 그 시정을 요구하고, 이 기간 내에 시정이 이루어지지 않으면 이 계약을 해지할 수 있다.

1. “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”에 대한 파산절차 또는 회생절차의 신청이 있는 경우
2. “파트너사”의 영업준비가 미비하여 지정된 임대차 기간 개시일에 개점이 지연되는 경우
3. “파트너사”가 “롯데쇼핑”의 동의 없이 임대차 목적물의 구조/용도를 변경하거나 임대차 목적물에 기타 설비 등을 추가한 경우

4. “파트너사”가 직접 생산하거나 수입하지 않은 상품 또는 전통시장 등 시중에 유통되는 상품 등에 상표라벨을 교체하여 매장에서 판매함으로써 소비자를 기망할 우려가 있는 행위를 하는 경우
 5. “파트너사”가 고의 또는 과실에 의한 행위로 “롯데쇼핑”의 명예나 브랜드 이미지를 현저히 훼손하였을 경우
 6. 기타 “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 이 계약의 중요한 사항을 위반한 경우
- ③ 제1항 및 제2항에 해당하지 않는 부득이한 사유로 어느 일방이 이 계약을 해지하려는 경우 “롯데쇼핑”은 중도해지일 6개월 전에, “파트너사”는 중도해지일 1개월 전에 상대방에게 그 사유를 서면으로 통지하여야 해지할 수 있다.
- ④ 이 조에 의하여 계약이 해지될 경우, 계약 해지에 관하여 책임 있는 당사자는 상대방에 대하여 계약 해지로 인한 손해를 배상한다.

제 17 조의 2 [불가항력]

- ① 전쟁, 폭동, 지진, 홍수, 화재 등 당사자가 통제할 수 없는 불가항력적 사유에 의하여 이행불능 또는 지연되는 경우에는 그 한도 내에서 각 당사자는 이 임대차계약에 따른 의무를 부담하지 아니한다. 단, 불가항력에 의하여 의무이행에 지장을 받는 당사자는 그 사실을 인지한 즉시 상대방에게 그 내용과 진행상황을 통지하여야 하며, 이를 게을리하는 경우에는 불가항력을 이유로 하여 책임을 면할 수 없다.
- ② 불가항력 사태가 종료하면 그로 인하여 지체되었던 의무를 이행하여야 한다. 단, 불가항력 사태가 30일 이상 지속되는 경우(불가항력 사태가 발생하고 그에 따른 현상 또는 지체되었던 의무의 이행이 30일 이내에 치유 내지 원상복구되지 않는 경우를 포함함)에는 어느 일방이 원하는 경우 이 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 이 계약 제 19조에 따라 “파트너사”는 임대차목적물을 명도하고, “롯데쇼핑”은 임대차보증금을 “파트너사”에게 반환하기로 하며, 상호 손해배상은 청구하지 않기로 한다.

제 18 조 [위약금]

- ① 제17조 제1항 내지 제3항에 해당하는 사유로 계약이 해지될 경우, 그에 대한 귀책사유 있는 자는 상대방에게 “중도해지로 인한 직접적인 손해액”에 준하여 다음 각 호의 산식에 따른 금액을 합산(이하 “임대료 및 관리비 등 합계액”이라 한다)하여 위약금으로 지급하기로 한다. 본 조 제 1항의 위약금이 3개월의 “임대료 및 관리비 등 합계액”을 초과하는 경우에는 3개월(일수로 환산시 90일로 본다)의 “임대료 및 관리비 등 합계액”을 위약금으로 지급하기로 한다.

1. 잔여 계약기간에 대한 임대료 합계액 = (임대료 既 수취액) ÷ (임대료 수취액에 상응하는 임대차 기간 경과 일수) × (잔여 임대차 기간의 일수)

단, 임대료 既 수취액이 없는 경우에는 “해당 점포의 직전연도 월평균 제곱미터당 관리비(공익비)에 계약면적을 곱한 금액”을 임대료 既 수취액으로 본다.

2. (보증금 있는 임대차의 경우) 잔여 계약기간의 임대 보증금에 대한 정기에금 이자분 = (보증금) × (위약금 지급 사유 발생 당시의 부가가치세법 시행규칙 제47조가 정한 정기에금 이자율) ÷ 365 (윤년은 366일) × (잔여 임대차 기간의 일수)

3. 잔여 계약기간에 대한 관리비 합계액 = (관리비 既 수취액) ÷ (관리비 수취액에 상응하는 임대차 기간 경과 일수) × (잔여 임대차 기간의 일수)

- ② “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”는 임대차 시작일 전까지 상대방에게 위약금을 지급하고 이 계약을 해제할 수 있다. 이 경우 지급하여야 하는 위약금은 임대차 목적물이 속한 건물 및 토지의 운영 / 유지를 위한 필요경비를 반영하여, [해당 점포의 직전연도 월평균 제곱미터당 관리비(공익비) × 계약면적 × 3개월]의 금액으로 한다.

- ③ “롯데쇼핑”이 “파트너사”의 중도해지로 인하여 “파트너사”로부터 위약금을 지급받는 경우, 파트너사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 “롯데쇼핑”에게 위약금의 감액을 위한 상호협의를 개시할 것을 서면으로 요청할 수 있으며 “롯데쇼핑”은 각 호의 사유에 해당하는 사실관계 및 제반 사정을 고려하여 해지의 효력이 발생하기 전까지 그에 대한 응답을 하여야 한다. 이 경우, “롯데쇼핑”은 각 호의 사유와 관련하여 “파트너사”에게 자료의 제출을 요구할 수 있고, “파트너사”는 제반 자료를 성실하게 제출하여야 한다.

1. 제17조 제1항 제11호의 사유에 따라 중도해지 하는 경우

2. 해지 통지 직전 3개월 이내에 MD개편 등 “롯데쇼핑”의 사유로 “파트너사”의 매장의 위치 · 면적 · 시설이 기존보다 불리하게 변경됨에 따라 “파트너사”의 매출이 현저하게 감소하여 폐업하는 경우

제 19 조 [인도 및 원상회복]

- ① 이 계약이 종료되어 “파트너사”가 임대차 목적물을 “롯데쇼핑”에게 인도하는 경우에는 기간만료일까지, 중도 해지하는 경우에는 서면 통지된 중도해지일까지 “파트너사”는 자기의 소유물, 시설물 등의 재산을 임대차 목적물로부터 반출하여야 하며, 임대차목적물을 포함한 “롯데쇼핑”의 재산을 “파트너사”의 비용으로 원상회복하여 인도하여야 한다.
- ② “파트너사”의 사정으로 인하여 제1항의 규정을 위반한 경우, “파트너사”는 이 계약 종료일 익일로부터 기산하여 인도(제1항에 따라 원상회복된 상태의 인도를 의미한다)된 날까지에 대한 임대료 및 관리비, 기타 각종 비용(제21조의 연체료를 포함한다)을 “롯데쇼핑”에게 지급하여야 한다.

제 19 조의 2 [명도]

- ① “롯데쇼핑”은 전조의 규정에도 불구하고 다음 각호가 모두 충족됨을 전제로 “파트너사”를 대신하여 스스로 임대차목적물에 대하여 원상회복하고 임대차목적물을 반환받아 이를 사용/수익할 수 있고 “파트너사”는 이에 동의한다.
1. “파트너사”가 “롯데쇼핑”에 대하여 스스로 영업을 종료할 것을 통지하였거나, “롯데쇼핑”이 “파트너사”에 대하여 본 계약 기간 만료 또는 계약에 따른 해지사유가 발생하여 본 계약의 종료를 통지하였을 것
 2. “롯데쇼핑”이 “파트너사”에 대하여 계약의 종료 및 원상회복의무 이행의 통지를 사전에 등록된 휴대전화번호로의 문자메시지 또는 이메일 송신, 임대차목적물への 게시 등의 방법으로 7일 간격으로 3회 이상 하였을 것
 3. “파트너사”가 원상회복의무를 이행하지 아니한 채 원상회복의무 이행과 관련하여 어떠한 의사표시 없이 자신의 임대차목적물에서의 영업을 30일 이상 중단하였을 것
 4. “파트너사” 주사무소가 폐쇄되었거나 “파트너사” 또는 그 임직원에게 대하여 상당기간 동안 연락이 되지 않는 등 더 이상 “파트너사”가 자신의 영업을 지속할 의사가 없다고 인정되는 사정이 있을 것
 5. “파트너사”의 원상회복의무 이행의 지연으로 인하여 예정된 후속임차인의 영업개시가 지연되는 등 “롯데쇼핑”의 손해 발생이 객관적으로 예상될 것
- ② 전항의 경우 “롯데쇼핑”은 i) 임대차목적물 내 상품 및 이동식 집기에 대하여는 1개월 이상의 기간을 정하여 임대차목적물 이외의 장소에 보관하고 그 보관장소를 “파트너사”에게 통지할 수 있고, 위 기간이 만료하는 경우 원상회복비용, 상품 등 보관비용 등 임대차목적물에 관하여 “파트너사”에 대하여 발생한 채권을 변제받기 위하여 위 상품 및 이동식 집기의 경매를 신청하거나 이를 매각하여 그 대금을 변제에 충당할 수 있으며, ii) 임대차목적물 내 설치된 시설물, 고정식 설치물 등을 철거하는 방법으로 스스로 원상복구 공사를 할 수 있다.
- ③ “파트너사”는 본조 제1, 2항에 따른 “롯데쇼핑”의 임대차목적물 원상회복, 상품 및 이동식 집기의 이동/보관/채권실행 및 임대차목적물의 사용/수익에 관하여 동의하고 이에 관하여 일체의 민형사상 이의를 제기하지 않음을 확인하며, “롯데쇼핑”에 대하여 제19조 제2항에서 정한 바에 따라 손해 기타 비용을 지급하여야 한다. 다만 “롯데쇼핑”은 본조 제1항 각호의 사정, “파트너사”의 사정 기타 제반 사정을 고려하여 위 비용에 대하여 면제 또는 감경할 수 있다.

제 20 조 [계약의 갱신]

- ① “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 계약 기간 만료일로부터 1개월 전까지 서면으로 상대방에게 계약조건의 변경이나 갱신거절 등 계약의 갱신과 관련한 별도의 의사표시를 하지 아니하는 경우, 이 계약은 종전과 동일한 조건으로 1년간 자동 연장되는 것으로 본다. 단, 「상가건물 임대차보호법」의 적용대상이 되는 경우 “파트너사”는 언제든지 계약 해지를 통고할 수 있고, “롯데쇼핑”이 통고를 받은 날로부터 3개월이 지나면 효력이 발생한다.
- ② 임대차 목적물이 「상가건물 임대차보호법」이 적용되는 대상인 경우 “파트너사”는 동 법에 따라 계약의 갱신을 요구할 수 있다. 단, 다음 각 호의 경우에 “롯데쇼핑”은 “파트너사”의 갱신요구를 거절할 수 있다.
1. “파트너사”가 3기의 임대료에 해당하는 금액에 이르도록 임대료를 연체한 사실이 있는 경우
 2. “파트너사”가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우
 3. “파트너사”가 “롯데쇼핑”의 동의 없이 임대차 목적물의 전부 또는 일부를 전대(轉貸)한 경우
 4. “파트너사”가 임대차 목적물의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우

5. 임대차 목적물이 속한 건물의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우
 6. “롯데쇼핑”이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 목적 건물의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위하여 임대차 목적물이 속한 건물의 점유를 회복할 필요가 있는 경우
 - 가. 임대차계약 체결 당시 공사시기 및 소요기간 등을 포함한 철거 또는 재건축 계획을 임차인에게 구체적으로 고지하고 그 계획에 따르는 경우
 - 나. 건물이 노후/훼손, 일부 멸실되는 등 안전사고의 우려가 있는 경우
 - 다. 다른 법령에 따라 철거 또는 재건축이 이루어지는 경우
 7. 그 밖에 “파트너사”가 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우
- ③ “롯데쇼핑”은 “파트너사”와의 계약갱신 거절 기준을 사전에 상품본부 홈페이지 등 “파트너사”가 상시 접근가능한 매체수단에 공지 한다. 또한 관련 기준이 변경되었을 경우에도 같은 방법으로 공지한다.
- ④ “롯데쇼핑”이 “파트너사”와의 계약갱신을 거절하는 경우 임대차 기간의 만료일로부터 1개월 전까지 “파트너사”에게 계약 갱신 거절사유를 구체적으로 적시하여 서면으로 통지하여야 한다.

제 20 조의 2 [계약의 갱신 여부에 대한 서면 질의]

- ① “파트너사”는 “롯데쇼핑”에게 자신의 매장이 제20조 제3항에 따른 계약 갱신 대상에 해당하는지 여부의 확인을 서면으로 요청할 수 있다.
- ② “롯데쇼핑”은 제1항의 요청이 있는 날로부터 14일 이내에 “파트너사”에게 계약 갱신 대상인지 여부 및 그 사유를 구체적으로 적시하여 서면으로 통지하여야 한다.

제 21 조 [연체료]

“롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 이 계약에 의거 상대방에게 지급해야 할 금전채무를 연체한 경우에는 연체일수에 대하여 기간 중 적용되는 공정거래위원회가 고시한 “상품판매대금 지연지급 시의 지연이율”에 따른 이자를 추가하여 지급한다.

제 22 조 [사후 고객관리를 위한 조치]

- ① “파트너사”는 매장철수 이후 “파트너사”의 판매상품에 대한 고객의 교환, 환불요구 등 고객에 대한 사후관리를 위하여 거래 종료일 직전 월에 판매된 상품판매대금의 20 %에 해당하는 금액을 보증보험에 가입하거나 그에 상응하는 일정금액을 보증금으로서 거래 종료일 1개월 전까지 “롯데쇼핑”에게 예치하여야 한다. 보증보험에 가입하는 경우에는 거래 종료일 1개월 전까지 “롯데쇼핑”에게 보증보험증권 사본을 제출하여야 한다.
- ② “파트너사”가 보증보험에 가입하는 대신 보증금을 예치하고자 하는 경우로서 “롯데쇼핑”에게 해당 금액을 기한 내 별도로 지급하지 않는 경우 또는 보증보험증권을 “롯데쇼핑”에게 기한 내 제출하지 않은 경우, “롯데쇼핑”은 “파트너사”에게 지급하여야 하는 상품판매대금에서 본조 제1항의 보증금액을 공제하여 예치할 수 있다.
- ③ “파트너사”가 보증보험에 가입하지 않거나 제1항의 보증금을 예치하지 않은 경우 또는 ‘사후 고객관리를 위한 조치에 필요한 소요비용’이 보증금을 초과하는 상태에서 “롯데쇼핑”이 고객의 교환, 환불요구에 응한 경우 “파트너사”는 이에 소요되는 비용을 “롯데쇼핑”에게 지급하여야 한다.
- ④ 사후 고객관리를 위한 조치의 유효기간은 임대차 기간 종료일이 속하는 월의 판매마감일로부터 3개월간으로 한다. “롯데쇼핑”은 전단의 기간 종료 시 고객의 교환, 환불요구 등에 응하고 남은 잔여 예치금을 “파트너사”에게 반환하며, 정해진 기일을 넘겨서 잔여 예치금을 반환하는 경우에는 그 초과 기간에 대하여 해당 기간 중 적용되는 공정거래위원회가 고시한 이율에 따른 이자를 가산하여 반환하여야 한다.

제 23 조 [기한의 이익상실]

이 계약의 해지로 계약이 종료될 때 이 계약과 관련하여 “롯데쇼핑” 또는 “파트너사”가 상대방에게 채무를 부담하고 있을 경우, 그 변제기 도래 여부를 불문하고 기한의 이익을 상실하며, 계약 종료일에 변제기가 도래한 것으로 한다.

제 24 조 [상계]

이 계약과 관련하여 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 서로 같은 종류를 목적으로 한 채무를 부담하고 있을 경우, 그 변제기 도래 시 각 채무자는 상대방에 대하여 부담하는 채무를 대등액에서 상계할 수 있다.

제 25 조 [분쟁해결 및 재판관할]

- ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항 또는 이 계약의 내용에 대하여 “롯데쇼핑”과 “파트너사” 사이에 의견이 다른 경우에는 “롯데쇼핑”과 “파트너사”의 서면으로 합의된 의사에 따르고, “롯데쇼핑”과 “파트너사” 사이에 계약 해석과 관련한 합의가 이루어지지 않은 경우에는 일반 상관례 및 관련 법령에 따른다.
- ② 제1항에 의해서도 이 계약과 관련한 분쟁이 해결되지 아니한 경우에는 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제25조 제1항에 따라 한국공정거래 조정원의 대규모유통업거래 분쟁조정협의회에 조정을 신청할 수 있다.
- ③ “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 제2항에 따른 조정을 신청하지 아니하는 경우, 이 계약에 관한 분쟁의 해결은 통상의 민사재판에 의한다. 이 경우 양 당사자는 합의로써 관할법원을 정할 수 있다.

제 26 조 [계약의 효력]

- ① “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 이 계약을 체결하기 전에 충분한 협의를 거쳤고, 계약 내용을 모두 숙지하였으며, 이 계약을 증명하기 위하여 2통의 계약서(「전자문서법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)를 작성하고 기명날인(「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 포함한다)하여 각각 1부씩 보관한다.
- ② 이 계약서에 기재된 내용만이 “롯데쇼핑”과 “파트너사” 사이에 합의된 내용이며, 이 계약 이전에 양당사자들 간에 체결되었던 서면 또는 구두계약은 모두 이 계약으로 대체되며, 이 계약의 내용과 상이한 것이 있는 경우에는 이 계약의 내용이 우선된다. 다만, 이 계약에서 이미 예정된 별도의 서면약정은 이 계약에 우선하여 적용된다.
- ③ 이 계약서의 내용은 “롯데쇼핑”과 “파트너사” 사이의 서면 합의에 의해서만 변경되거나 수정될 수 있으며, 그 변경 및 수정은 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 해당 서면에 서명 또는 기명날인함과 동시에 그 효력을 발생한다.

2024년 07월 09일

롯데쇼핑

주 소 : 서울 중구 소공동1
상 호 : 롯데쇼핑 (주)
백 화 점 : 정준호
대 표 이 사

파트너사

주 소 : 서울특별시 송파구 오금로 311 퍼시스 서울본사 3층
상 호 : (주)일룸
대 표 이 사 : 정보은

ㄱ 특약사항

1. 월 임대료(VAT 별도)

아래 2가지 금액 중 높은 금액

(단, ㄱ의 경우라도 월 일금 원정 (₩)을 초과하지 않는다.)

- ㄱ. 월 매출액의 14% (단, 월 매출액은 판매금액에 포함되어 있는 부가가치세를 제외한 매출액을 의미한다.)
ㄴ. 월 일금 원정 (₩) (VAT 별도)

관리비 中 직접비 限 부과

[별지 1] 매장의 위치 등

1. 점포명 : 롯데물광명점
2. 운영층 : 4
3. 매장 위치 : 일륜(도면 첨부)
4. 매장면적(㎡): 914.5
5. 기타 특약 사항 : 창고 사용시 창고 면적 및 사용료는 변경될 수 있음
6. 창고사용면적(㎡) :

[별지 2] 상품 판매 조건

“파트너사”는 임대차 목적물 내에서 아래와 같은 조건으로 상품을 판매한다.

1. 판매장소 : 일륜
2. 판매기간 : 2024 년 07 월 24 일 부터 2027 년 07 월 23 일
3. 판매 상품 내역

브랜드명	상품품목
일륜	가구

[별지 3] 관리비 산정기준

1. 구분

가. 직접비

- ① 정의: 임차인이 임대차목적물 및 관련 시설물을 직접 사용함으로써 발생하는 비용
② 항목: 수도광열비(외부 행사장 냉난방기의 렌탈비 및 당해 냉난방기의 유류비 포함), 창고사용료 (“롯데쇼핑” 임차 외부창고는 별도 합의 기준에 따라 부과), 음식물쓰레기 처리비, 영수지/감사지 사용료, POS/관련집기 사용료, F&B 무인 키오스크 사용료, 후드필터 및 냉난방기 필터청소비, 유지방분해제 사용료 등

나. 공익비

- ① 정의: 통로, 계단, 주차장 등 공용부분 사용에 따라 발생하는 비용
② 항목: 수도광열비, 청소 소모품비, 쓰레기수거료, 청소/경비(무인경비 포함)/주차(모범택시 등 교통지원 용역비 포함)/방역/시설/점포안내/조경 용역비, 오수처리비, 정수기/비데(고객/직원용) 렌탈비 및 청소비, 수선유지비(공용부 수선소모품비로서 통상적으로 발생하는 파손의 수선 등 소규모 수선/보수 관련 소모성 부품 등에 관한 비용, 법정검사비) 등

2. 세부 항목 및 부과 기준

구분	항목	산출기준
수도광열비	직접비	▶ (전체금액 ÷ 총사용량) × 매장별 실사용량 ▶ 계량기 미설치 매장 : 층 內 비교대상 매장 단가 기준 × 점유면적(실면적) ▶ 단, 비교대상 매장 단가 기준을 고려하기 어려운 경우, 아래의 방법에 따라 제곱미터당 평균단가로 환산하여 산정한다. * 임대차 목적물이 속해 있는 “롯데쇼핑” 소유(이하 점유를 포함한다) 건물 전체 사용량 ÷ 임대차 목적물이 속해 있는 “롯데쇼핑” 소유 건물 전체의 총 매장면적 × 해당매장 점유면적(실면적)

		▶ (외부행사장 냉난방기 렌탈비 및 유류비 ÷ 행사장 총 면적) × 당해 임차인의 행사장 사용면적 × 영업일수
	공익비	▶ [공익비 총액 (직접비 부과분 제외) ÷ 총 매장면적] × 해당매장 계약면적
창고사용료	직접비	▶ [(임대甲 보증금총액 × 부가가치세법 시행규칙 제47조 정기에금 이자율 ÷ 12개월 + 임대甲 월 임대료총액) ÷ 임대甲 총 계약면적] × 창고사용 바닥면적 * 위 산식의 창고는 파트너사가 입점한 건물의 내부에 위치한 공간을 의미하며, 건물 외부에 위치한 창고 / 컨테이너 공간 또는 “롯데쇼핑”이 임차한 외부 공실 (외부 건물)을 창고로 활용하고자 하는 경우에는 양 당사자간 별도 합의에 따른 기준을 적용한다. * 창고사용 바닥면적 : 상품을 보관하기 위하여 사용되는 창고의 바닥(지면) 면적을 의미하며, 높이는 고려되지 않는다 (창고사용 바닥면적 = '실제 사용면적' + '창고당 사용면적 비율로 배분된 동선면적'). * 동선면적 산출기준 : 해당 창고 내 이동통로(공용) 면적을 각 파트너사별 사용하는 바닥면적 비율로 배분하여 산출함 * 상기 창고사용료 산정 시 적용하는 보증금/월임대료에 특정 기간 양사 합의로 감면한 금액은 반영하지 않는다 (계약상 원 보증금/ 임대료 기준 적용, 공실 제외). * 자판기, 카드부스, 행사부스(임대갑)의 면적, 보증금, 임대료는 위 산식 내 총면적, 보증금 총액, 임대료 총액에서 제외
음식물쓰레기	직접비	▶ (처리비 ÷ 음식물쓰레기 해당매장 총 매장면적) × 해당매장 계약면적
후드필터 및 냉난방기 필터 청소비	직접비	▶ 필터 청소비 단가 x 해당 매장별 필터 수량 * 후드필터/냉난방기 필터 세척 희망 매장에 한함
정화조 및 저수조(물탱크) 청소	공익비	▶ (처리비 ÷ 총 매장면적) x 해당매장 계약면적
오수처리비	공익비	▶ (처리비 ÷ 총 매장면적) x 해당매장 계약면적 * 지자체 조례 등에 따라 단지 내 오수처리시설 유지비가 발생하는 점포에 한함
청소 소모품	공익비	▶ (출고 소모품비 ÷ 총 매장면적) × 해당매장 계약면적
	직접비	▶ 식당가 매장 유지방분해제 단가 × 매장별 사용 수량 * 유지방분해제 사용 매장에 한함
쓰레기 수거료	공익비	▶ (처리비 ÷ 총 매장면적) × 해당매장 계약면적
청소, 경비(무인경비 포함), 주차(모범택시 운전자 등 교통지원용역비 포함), 방역, 시설, 점포안 내, 조경, 위생, 제설, 승강기(E/S, E/V) 유지비, 정수기/비데 렌탈비 및 청소비	공익비	▶ (해당 용역비 ÷ 총 매장면적) × 해당매장 계약면적
수선유지비 (공용부분의 수선 관	공익비	▶ (수선자재비 사용분 ÷ 총 매장면적) x 해당매장 계약면적 * 수선자재비는 공용부에서 통상적으로 발생하는 파손의 수선 등 소규모 수선/

런 자재비, 법정검사비)		보수 관련 수선소모품비에 한함. 단, 소모성 부품이더라도 건물 유지/관리와 관련 없는 영업사무실 등은 부과 제외됨 (산출기준: 수선자재비 사용분 내역서) * 창고 수선자재비는 부과 제외 (당해 창고 사용료에 포함) ▶ (법정 검사비 ÷ 총 매장면적) × 해당매장 계약면적 * 건물의 편익을 위한 유지/관리비로 고지서 또는 검사 결과표 산정액을 면적 비율로 배분 (소방, 건축, 전기, 가스 등)
영수지/감사지	직접비	▶ 사용수량 × 구입단가
POS/집기 사용료	직접비	▶ 12년 12월까지 취득 집기 : (취득가 × 감가상각률52.8) ÷ 12개월 내용연수 경과시 “취득가 5% ÷ 12개월” 정수 ▶ 13년 1월 취득부터 : (취득가 × 20%) ÷ 12개월 내용연수 경과 시 “취득가 5% ÷ 12개월” 정수 (정액법)
F&B 무인 키오스크	직접비	▶ (키오스크 사용료 ÷ 수익자 총 매장면적) × 해당매장 계약면적 * 수익자는 키오스크 이용 희망 매장에 한함

※ 통상적인 납품업자 등에 해당하지 아니하며 영업공간이 독립적으로 운영되는 영화상영업자, 풋살장(임대갑) 등의 면적, 보증금, 임대료는 위 산식 내 총 면적, 보증금총액, 임대료총액에서 제외

[별지 4] 영업규정

제 1 조 [목적 등]

- ① “파트너사”는 임대차 목적물이 속한 건물 및 토지(이하 “점포 부지 등”)를 영업활동을 위해 이용하는데 있어서 고객의 편의제공, 공동의 수익 증대 및 “롯데쇼핑”의 브랜드 가치 제고와 점포의 통일된 영업정책을 유지하고 고객 등과의 분쟁 등을 예방하기 위하여 영업규정을 준수하여야 한다.
- ② “롯데쇼핑”은 점포 부지 등의 효과적 관리 및 운영을 위하여 당해 점포의 영업규정을 “파트너사”와 협의하여 변경할 수 있다.
- ③ “파트너사”가 영업규정을 위반하는 경우, “롯데쇼핑”은 “파트너사” 또는 “파트너사”의 종업원 등에게 영업규정의 위반사례 및 관련조항, 시정요구 사항 등을 명시하여 이행에 필요한 14일 이내의 기간을 정하여 서면으로 시정 조치를 통보할 수 있으며, 그럼에도 불구하고 시정이 되지 않거나, 동일한 내용의 영업규정을 3회 이상 위반하고, 향후 개선의 여지가 없는 경우에는 제4항에 따른다.
- ④ 영업규정의 위반으로 인하여 상호 신뢰를 기반으로 한 계속적 임대차 거래의 지속이 불가하다고 판단되는 경우, 이 계약의 위반에 해당하여 이 계약을 해지할 수 있다. 이 경우, “롯데쇼핑”은 해지의 원인이 된 사실관계 등을 서면으로 “파트너사”에게 적시하여야 한다.

제 1 조의 2 [영업시간, 휴무일]

- ① “파트너사”는 아래의 영업시간과 휴무일을 준수하여 임대차 목적물 내에 한하여 상행위를 하여야 하며, “롯데쇼핑”이 지정한 시간외에는 특별한 사유가 없는 한 임대차 목적물에 출입하지 않는다.
 1. 영업시간 : 10:30 ~ 21:00 (주말, 공휴일 등 “롯데쇼핑”이 사전 통지한 날은 30분 ~ 1시간 연장 영업)
 2. 휴무일: 월 1회 월요일(구체적인 날짜는 “롯데쇼핑”이 사전 통지하되, “롯데쇼핑”의 사정에 의하여 변경 또는 미지정 가능)
 3. 제1호 내지 제2호에도 불구하고 “롯데쇼핑”이 영업시간을 홈페이지(<https://store.lotteshopping.com>) 게시 등의 방법으로 사전에 고지한 경우에는 그에 따른다.
 4. 종업원 등의 질병 발병, 치료 또는 사고 발생 등 영업을 지속하기 힘들다고 객관적으로 판단되는 사유로 인하여 “파트너사”의 영업시간 변경 내지 단축 등이 필요한 경우, “파트너사”는 변경 또는 단축 예정일 7일 전까지 “롯데쇼핑”에게 서면으로 해당 사유, 변경(단축) 시간, 적용 예정 기간 등을 기재하여 필요 최소한의 범위 내에서 영업시간 변경(단축)을 신청할 수 있고 “롯데쇼핑”과 “파트너사”는 합의하여 영업시간을 조정할 수 있다. 그 밖에 식음료 매장의 경우, 브레이크 타임 (당일 개점 중 내부정비를 위한 임시 휴업시간), 라스트오더 (폐점임박에 따른 고객주문 제한시간) 등 영업시간 조정이 필요한 경우에는 운영기준 및 기간, 방법 등을 사전 협의하여 상호합의에 따라 별도의 특약사항으로 영업시간을 조정할 수 있다.

② “파트너사”는 물건 입출고, 시설물 보수 등 영업에 필요한 준비업무를 영업시간 시작 전, 영업시간 종료 후에 하여야 하며, 고객의 쇼핑에 영향을 주어서는 아니 된다. 택배, 시설 유지보수 등 “파트너사”가 임의로 서비스 업체를 이용할 경우 해당 “파트너사”의 서비스 업체로 하여금 “롯데쇼핑”에게 사전에 점포 부지 내에서의 작업 허가를 받도록 한다.

제 2 조 [기초시설의 설치 및 변경]

“파트너사”는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 일주일 전까지 “롯데쇼핑”에게 이와 같은 사실을 통지하여야 하며 “롯데쇼핑”이 지정한 별도 서식에 따른 작업신청서를 “롯데쇼핑”에게 제출하여 “롯데쇼핑”의 사전 승인을 득 하여야 한다. 단, “롯데쇼핑”은 건물의 동일성, 고객편의, 다른 입점업체의 영업활동에 저해가 되는 경우를 고려하여 설비, 집기 등의 크기나 모양, 색상 등 제 사양에 대한 제한을 할 수 있으며 “롯데쇼핑”이 지정한 책임자가 시공에 관한 관리감독을 할 수 있다.

1. 바닥, 벽체, 조명 등 “롯데쇼핑”이 기존에 시공한 기초시설 등 건물의 구성부분(이하 “기초시설”)에 대하여 추가 증설/이전/변경을 가하는 경우
2. 임대차 목적물 내의 칸막이, 창호, 내장 등 기초시설이 아닌 설비의 신설 또는 모양 변경
3. 전등, 전원의 신설 및 이전, 전압의 변경, 전화가설 기타 설비의 시설, 증설, 이전, 변경
4. 금고 기타 중량물의 고착
5. “롯데쇼핑”이 설치한 시설 이외의 비품 등의 설치
6. 임대차 목적물의 외곽(출입문, 외벽, 유리 등)에 간판 및 광고물의 시설, 기타 표시 부착
7. “파트너사”가 영업을 위한 목적으로 점포 부지 등에 본 조 제1호 내지 제6호 이외의 별도 시설물이나 상품 등을 설치

제 3 조 [임대차 목적물의 관리]

- ① “파트너사”는 임대차 목적물, 공용시설, “롯데쇼핑”으로부터 대여받은 시설물 일체를 사용, 수익 및 유지, 관리함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.
- ② “파트너사”는 임대차 목적물 및 점포 부지 등의 효용이 훼손되지 않도록 임대차 목적물과 점포 부지 등을 단정하고 청결한 상태로 유지하여야 한다.
- ③ 임대차계약에 따라 “롯데쇼핑”이 시행한 기초시설 공사부분, 공용시설의 유지보수책임은 “롯데쇼핑”이 부담한다. 단, “파트너사”측(제4조 제1항에서 정한 “파트너사”의 피용인, 임대차 목적물의 이용고객 등을 포함)의 사유로 인하여 보수가 필요한 경우에는 “파트너사”가 소요비용을 부담하며, “파트너사”는 “롯데쇼핑”이 진행하는 정기적인 시설 유지보수 작업에 대하여 적극적으로 협조한다.
- ④ 제3항 본문에 따라 “롯데쇼핑”이 보수하여야 하는 부분을 제외하고, “파트너사”는 선량한 관리자의 주의의무로 임대차 목적물 및 임대차 목적물 내에 설치된 모든 시설물(냉/난방기 필터, 환기기, 식당가 배수관 청소, 에어컨튼, 임대차 목적물 내 해충박멸 관련 위생관리와 연관된 시설 등 “파트너사”가 영업에 사용하는 시설물을 의미)의 유지보수책임을 부담한다. 안전상의 이유로 “롯데쇼핑”이 “파트너사”와 사전 협의 후 직접 조치를 취한 경우에는 그 조치비용을 “파트너사”에게 관리비로 청구할 수 있다.
- ⑤ “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 귀책사유 없이 임대차 목적물 내에서 발생하는 고객, “파트너사”와 “파트너사”의 피용인의 안전사고에 대해 책임을 지며, 긴급용 소형 응급 약품세트를 비치하고 관리하여, 경미한 상처 혹은 부상에 조치할 수 있도록 한다.
- ⑥ 매장에서 “파트너사”의 상품을 구입한 고객으로부터 반품·교환·수리 등의 요구가 있을 경우 이에 대한 책임은 “파트너사”가 부담한다. 또한 “파트너사”는 임대차 목적물 내에서 발생하는 고객 불만사항에 대해 최선을 다해 응대하여 해결할 의무가 있으며 이 과정에서 비용이 발생할 경우, “파트너사”는 발생하는 모든 비용을 부담한다. 다만 “롯데쇼핑”의 귀책사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다.
- ⑦ “파트너사”는 임대차 목적물의 창 내/외부를 깨끗이 유지하며, “롯데쇼핑”이 지정한 관리인 및 “롯데쇼핑”이 지정한 적정한 시간을 제외하고 창을 닫거나 기타 외부 관리를 허락하지 아니한다. 또한 “파트너사”는 영업시간 시작 전 임대차 목적물 앞의 깔개, 도어매트를 매일 쓸고 털어 관리한다.
- ⑧ “파트너사”는 임대차 목적물에 해충이 번식하는 것을 예방할 의무가 있으며, 임대차 목적물에 해충이 발생하는 경우, “파트너사”의 부담으로 “롯데쇼핑”이 승인하는 해충박멸 인원 및 회사를 고용하여 방제하여야 한다. 단, 해충의 발생원인이 “롯데쇼핑”의 책임으로 인한 것임이 밝혀진 때에는 해충방제에 소요되는 비용은 “롯데쇼핑”이 부담한다.

- ⑨ “파트너사”와 “롯데쇼핑”의 피용인은 점포 부지 등의 옥상으로 접근하지 않아야 한다. 단, 매장 관리 및 영업에 있어 필요하여 “롯데쇼핑”의 사전승인을 득한 경우에는 예외로 한다.
- ⑩ “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 사전 승인 없이 “롯데쇼핑”의 배관시설을 사용할 수 없으며, 승인을 얻어 사용하는 경우 “파트너사”의 귀책사유로 인하여 발생한 보수비용은 “파트너사”의 부담으로 처리한다.
- ⑪ “파트너사”는 영업시간 동안 임대차 목적물의 적정한 난방, 환기, 냉방이 유지되도록 “파트너사”의 지배하에 있는 시설물을 유지·관리할 의무가 있다.
- ⑫ “파트너사”는 임대차 목적물 및 “롯데쇼핑”의 점포 부지 등에서 자동판매기 및 유사기기를 이용한 판매활동을 하지 않는다(유료 락커, 유료 화장실, 체중계, 오락기기, 식음료/담배/사탕 판매 및 기타 유료 유사기기).
- ⑬ “파트너사”는 영업시간 중에 진열창과 매장 내부를 조명으로 밝혀야 하며, 브랜드 사인물과 매장외부 조명이 있는 경우에도 이를 영업시간 중 점등하여야 한다.

제 3 조의 2 [고지의무]

“파트너사”는 임대차 목적물에서 운영하는 매장이 임차 매장이라는 사실 및 “파트너사”가 판매하는 상품(선불권 포함)과 서비스 제공과 관련한 어떠한 법적 책임도 임대인인 “롯데쇼핑”에게 없다는 사실을 고객에게 고지하여야 하며, 그 내용을 고객과 체결하는 회원약관 내지 계약서에 포함시켜야 한다.

제 4 조 [피용인의 채용 및 교육]

- ① “파트너사”의 피용인이라 함은 임대차 목적물 내에서 “파트너사”의 업무에 종사하는 점원, 고용원 및 기타 “파트너사”의 영업에 관련된 모든 유/무급의 인력을 칭한다.
- ② “파트너사”는 임대차 목적물 내에서의 근무에 적합한 자를 피용인으로 채용하며, 그 피용인에 대하여 노동법규 및 민형사상 일체의 책임을 부담한다.
- ③ “파트너사”는 “파트너사”의 피용인에게 서비스 관련 기본 소양교육을 자체적으로 실시하며, 필요한 업무 능력도 배양하여야 한다.
- ④ “파트너사”는 “파트너사”의 피용인에게 법령에서 정하는 기준에 따라 성희롱 예방교육 등 필요한 교육을 실시하여야 한다.
- ⑤ “파트너사”와 그 피용인은 “롯데쇼핑”이 별도로 정하는 교육훈련에 “롯데쇼핑”과 “파트너사”가 상호 협의 하에 참석하도록 한다. 단, 해당 교육훈련에 소요되는 제반 비용은 “롯데쇼핑”이 부담한다.
- ⑥ “파트너사”는 그 피용인이 임대차계약 및 본 영업규정을 준수하도록 관리한다.
- ⑦ “파트너사”의 피용인이 또는 “파트너사”의 필요에 의해 고용한 업체가 행한 행위는 “파트너사”의 행위로 간주한다.

제 5 조 [금전등록기 설치]

“파트너사”는 주무관청의 방침에 따라 주무관청 또는 “롯데쇼핑”이 지정한 금전등록기를 설치, 운용하여야 하며 이에 의한 영수증을 발급하여야 한다.

제 6 조 [유사상품권의 발행금지]

“파트너사”는 “롯데쇼핑”과의 사전 합의 없이 “롯데쇼핑” 또는 자신의 명의로 물품교환증, 인환권, 선불권 및 이와 유사한 일체의 유사상품권을 발행할 수 없다.

제 7 조 [신용카드]

- ① “파트너사”는 신용카드 취급 시 여신전문금융업법 등 관련 법령 및 제반 신용판매 수칙을 준수하여야 한다.
- ② “파트너사”는 “롯데쇼핑”이 가맹점인 신용카드를 취급할 수 있으며, 이 경우 가맹 수수료 등은 “파트너사”가 부담한다.
- ③ 신용카드 회사가 분실, 도난 또는 위조 신용카드에 의한 거래라는 이유로 신용카드로 이루어진 판매금액을 “롯데쇼핑”에게 지급하기를 거부하는 경우, 관리상 책임있는 당사자가 이에 대한 손해배상의 책임을 져야 한다.

제 7 조의 2 [상품권]

“파트너사”는 롯데쇼핑(주)가 발행하는 상품권을 취급하여야 하며, 해당 상품권 전환 수수료는 “롯데쇼핑”이 부담한다.

제 8 조 [금지 행위]

“파트너사”는 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 공중에 대하여 불쾌감을 주거나 공용시설물에 방해가 되는 간판, 광고물 등을 설치하거나 상품 등을 방치하는 행위
2. 폭발물 등 위험성 있는 물질 또는 인체에 위해하거나 불쾌감을 주거나 재산을 파손할 우려가 있는 물품, 건물의 설계하중을 초과한 과중한 중량물 등 “롯데쇼핑”이 그 사용을 금지한 물품을 반입 또는 보관하는 행위
3. 당해 점포의 통일된 소방계획상 개별보유가 금지된 냉난방용 기재 및 채열을 위한 연료를 반입 또는 보관하는 행위
4. 소란스러운 행위, 악기사용, 애완동물 사육행위
5. 매장 내 주거시설의 설치행위 또는 기거, 숙박 행위를 하거나 임대차 목적물을 임대차계약상 사용 목적 이외의 용도로 사용하는 행위
6. 매장 내외 쓰레기 적치 등 행위로 미관을 훼손하고 방치하는 행위
7. 임대차 목적물 또는 “롯데쇼핑”이 지정한 장소 이외에서 취식/흡연하는 행위
8. 관련 법규나 정부기관이 정한 부정외래품을 취급하거나 판매하는 행위
9. 부정한 목적으로 매장운영에 관한 이해관계를 위하여 “롯데쇼핑”의 피용인에게 금품 및 향응을 제공하는 행위
10. 신용카드매출과 관련하여 비정상적인 카드매출(속칭 ‘카드깡’을 포함하나 이에 한정되지는 아니함)을 발생시키는 행위
11. 정상영업활동에 의한 매출이 아닌 가매출을 발생시켜 매출을 왜곡하거나 정상영업기간 동안 행사가격 또는 할인가격을 적용하는 등 유통질서를 문란케 하는 행위
12. 현금매출 발생시 이를 누락하거나 상품권매출 또는 PP카드매출로 등록하여 그 차액을 착복하는 등의 부정영업행위
13. “파트너사”가 임대차계약 또는 법령, 본 영업규정을 위반하고 해당 위반행위가 언론, 인터넷, SNS 등을 통하여 공개되어 “롯데쇼핑”의 명예와 신용을 훼손하는 행위
14. 영업장 내에서 성희롱 등 부적절한 언행으로 고객 등 상대방에게 불쾌감을 주는 행위
15. 영업규정 제2조 및 제3조에 위반되는 행위 또는 본 조 각 호에 준하는 금지행위로 인하여 “롯데쇼핑” 점포 부지 등의 운영 / 관리에 중대한 지장을 초래하는 행위

제 9 조 [상품 관리]

① “파트너사”는 판매상품에 관하여 표시/광고하는 경우, 종전거래가격 기준 및 할인율의 광고 등과 관련하여 표시광고법을 준수하여야 하며 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. “롯데쇼핑”은 “파트너사가”가 각 호를 위반한 경우, 시정을 요구하거나, 표시/광고물의 제거 또는 “롯데쇼핑”이 제공하는 표시광고물을 사용하도록 권장할 수 있다.

1. 종전거래가격 기준을 준수하지 않고 이를 부풀리는 등 임의의 종전 판매가격을 설정하여 할인율 등을 표시/광고
 2. 고객으로 하여금 할인상품으로 오인하게 할 의도로 할인되지 않는 상품에도 할인상품 판매시 부착하는 임의의 가격택(이른바, 몰택)을 부착하여 기만하는 표시/광고
 3. 대표광고 등으로 고지 및 POP 등을 이용하여 표시광고한 후 실제 판매시에는 이와는 다른 할인율 등을 적용하거나, 고객을 유인하기 위한 목적으로 기만하는 표시/광고
 4. 기타 공정거래위원회가 표시광고법 위반사례로 정한 표시/광고
- ② “파트너사”는 자신의 취급상품을 자신의 책임하에 보관하고 폐점 후에는 각 진열장에 시건장치를 하여야 하며, 상품 기타 물건에 대하여 천재지변, 화재, 도난 등에 대비한 보험을 “파트너사”의 명의 및 부담으로 가입하여야 한다.

- ③ 천재지변 등의 불가항력으로 인한 사고 또는 “파트너사”의 귀책사유로 인한 사고 등으로 발생한 손해에 대하여 “롯데쇼핑”은 책임을 부담하지 아니한다.
- ④ 상품 등의 입출고는 고객의 쇼핑에 지장이 없도록 영업시간 시작 전 및 종료 후에 작업하도록 한다.

제 10 조 [방화, 방재 관리]

- ① “파트너사”는 “롯데쇼핑”이 설치한 자동화재경보기, 연기감지기, 스프링클러 등 방화방재 설비에 손상을 주지 않도록 특별한 주의를 기울여야 한다.
- ② “파트너사”는 자신이 설치한 시설, 집기 등과 관련하여 관련 법규에서 요구하는 화재예방, 신속한 화재진화 및 사후조치를 위한 방화방재 집기(소화기 등)를 설치하여야 하며, 즉시 사용할 수 있도록 상시 관리하여야 한다.
- ③ “파트너사”는 가연성 물질 및 위험을 초래할 수 있는 물질을 사용하지 아니하며, 화재 발생 시 고객 및 종업원 등이 신속하게 대피할 수 있도록 피난동선, 비상계단에 어떠한 장애물도 적치, 방치하여서는 안 된다. 또한, 점포 부지 등의 시설 내에 “롯데쇼핑”과 사전에 협의한 현수막, 배너 등 사인물 및 기타 집기 (이하, "사인물 등"이라 한다)와의 다른 사인물 등을 설치할 수 없다.
- ④ 식당가, 베이커리 등 “롯데쇼핑”이 사전 승인한 매장을 제외하고, “파트너사”는 매장 내에서 가스시설을 사용할 수 없으며, 가스를 사용하는 매장에서는 가스배상책임보험에 가입하는 등 소방기본법 및 관련 법규를 준수하여 사고를 미연에 방지하여야 한다.
- ⑤ “파트너사”는 어떠한 경우를 막론하고 “롯데쇼핑”의 사전 승인 없이 임대차 목적물 및 “롯데쇼핑”의 매장 내에서 촛불 및 화염을 사용하거나 임대차 목적물 및 “롯데쇼핑”이 지정한 금연구역에서 흡연할 수 없다. “파트너사”는 이러한 규정을 고객, 방문자 등 제3자에게도 통지하여야 한다.
- ⑥ “파트너사”는 “롯데쇼핑” 및 관계 기관이 실시하는 소방교육 및 훈련에 적극 참여하여야 한다.
- ⑦ “롯데쇼핑”은 “파트너사”에게 화재경보기, 소화기, 실내소화전, 비상구, 비상계단의 위치 및 사용방법을 고지하고, “파트너사”는 자신의 피용인에게 이를 주지시켜 비상시에 대비하여야 한다.
- ⑧ “파트너사”는 각종 전기/전열 기구 및 설비 사용시 사전에 “롯데쇼핑”의 승인을 득해야 하며, “롯데쇼핑”의 승인을 받은 물품만을 사용할 수 있다.

제 11 조 [보건위생 관리(식당가, 식품 관련 매장)]

- ① “파트너사”는 주방시설 및 집기류를 항상 정리 정돈, 청소, 세척 등을 실시하여 청결을 유지한다.
- ② “파트너사”는 주방시설물 중 배기 후드, 그릴/오븐 등의 청결을 상시 유지 하고, 정기적으로 매장 내 배기후드 필터 세척, 덕트 내부 세척 등 위생관리에 만전을 기하여야 한다. 위생관리에 대하여 “파트너사”의 비용과 책임으로 처리한다.
- ③ “파트너사”는 부패된 식자재나 불량품을 사용하여서는 아니 되며, 냉장/냉동식품의 경우 관련 법규에 따른 보관온도를 준수하여야 한다.
- ④ “파트너사”는 주방에서 근무하는 피용인이 위생복, 위생모, 조리용 신발 등을 착용하게 하고, 이물질이 식품에 포함되지 않도록 주의한다.
- ⑤ “파트너사”는 제1항부터 제4항까지의 사항을 포함하여 식품위생법 등 관련 법규를 준수하여야 하며, “롯데쇼핑”의 귀책사유 없이 식중독 등 식음료 관련 사고 발생 시 자신의 책임으로 대인배상 및 일체의 사후조치를 취해야 한다.
- ⑥ “파트너사” 및 “파트너사”의 피용인은 “롯데쇼핑” 및 관계 기관이 실시하는 위생교육에 적극 참여하여야 한다.
- ⑦ “파트너사”는 작업 관련 시설물의 유지보수 및 유지방분해를 위한 시설을 반드시 설치하고 운영하여야 한다.
- ⑧ “롯데쇼핑”은 필요한 경우 “파트너사”의 관련 법규 준수 여부 등에 대해 수시로 위생점검을 실시할 수 있으며, “파트너사”는 이에 적극 협조하여야 한다.

제 11 조의 2 [식품위생법 위반 시 조치(식당가, 식품 관련 매장)]

- ① “파트너사”는 식품위생법이 식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해 방지 및 고객 보건과 건강 증진에 이바지함을 목적으로 하는 것을 인지하고 이를 준수하여야 한다.
- ② 제11조 제8항에 따른 “롯데쇼핑”의 점검 또는 관계 기관이 실시한 점검 결과, 기타 고객 제보 등을 통해 “파트너사”의 식품위생법 등 관련 법규 위반이 확인될 경우, “롯데쇼핑”은 해당 “파트너사”에 대하여 상당한 기간을 정하여 그에 대한 시정을 요구할 수 있으며, “파트너사”는 합리적인 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 “롯데쇼핑”의 시정요구 외에도, “파트너사”는 식품위생법 중대 위반사유에 대하여 아래와 같은

조치를 취한다. 중대 위반사유란 유통기한 위반, 원산지 표시 위반, 유해물질 판매 위반, 기타 이에 준하는 사유를 말한다.

가. 1차 위반

“파트너사”는 “롯데쇼핑”에게 법령 위반 사실에 대한 재발방지대책을 제출하고 즉시 시정한다.

나. 2차 위반

“파트너사” 및 “파트너사”의 피용인은 한국식품산업협회 및 이에 준하는 관계 기관의 식품 위생 교육을 즉시 수료하고 “롯데쇼핑”에게 수료증을 제출한다.

다. 3차 위반

동일 상품으로 3회 이상 위반할 경우 “파트너사”는 해당 상품을 매장에서 영구적으로 판매하지 않기로 한다.

④ “파트너사”가 식품위생법을 3회 이상 위반할 경우 “롯데쇼핑”은 고객들의 식품 위생 안전과 건강을 위하여 이 계약 제17조에 따라 이 계약을 해지할 수 있다.

⑤ “파트너사”가 식품위생법 중대 위반으로 인하여 “롯데쇼핑”의 신용과 명예를 훼손하는 경우 “롯데쇼핑”은 제3항의 조치 없이도 즉시 이 계약을 해지할 수 있다.

제 12 조 [임대차 목적물 내의 출입권한]

① “롯데쇼핑”은 건물의 보존, 개량, 각종시설의 조작 및 설치, 점검, 방화, 위생, 구호 등을 위하여 필요한 경우 “파트너사”에 사전통보 후 임대차 목적물 내에 출입할 수 있다.

② “롯데쇼핑” 또는 “롯데쇼핑”의 피용인은 비상사태 또는 건물 관리상 급박한 경우에는 “파트너사”의 부재 시에도 임대차 목적물 내에 출입하여 상기 사항에 대처할 수 있으며, 이 경우 “롯데쇼핑”은 해당 사실에 대해 “파트너사”에게 사후통지 한다.

③ “롯데쇼핑”은 제1항 및 제2항의 경우 “파트너사”의 영업에 방해가 되지 않도록 최대한 노력하여야 한다.

제 13 조 [임대차 목적물 외 장소에서의 영업의 제한]

① “파트너사”는 “롯데쇼핑”의 사전 승인을 받지 아니하고는 임대차 목적물 밖에 영업을 위한 어떠한 물품(상품 및 “파트너사” 소유물)도 적치, 방치하여서는 아니 된다.

② “파트너사”는 지정된 영업장소 외의 공용지역을 사용하고자 하는 경우 “롯데쇼핑”의 사전 승인을 받아야 하며, 점포의 출입구, 공용지역의 복도, 차도, 인도 및 도로 등 동선에 물품을 비치하여 동선을 방해하는 행위를 하지 아니한다.

③ “파트너사” 및 “파트너사”의 피용인은 “롯데쇼핑”의 허가 없이는 주차장을 비롯한 공용지역에서 차량을 이용하는 등의 방법으로 고객행위를 하지 않으며, 전단지를 비롯한 협의되지 않은 유인물을 배포할 수 없다.

④ “파트너사”는 악취, 소음, 빛, 진동 기타 이에 유사한 것으로 고객을 포함한 제3자에게 불쾌감을 주지 않도록 하여야 한다.

⑤ “파트너사”는 점포 부지 등에서 전파 수신 방해 및 차단을 초래할 수 있는 모든 자재, 장치를 사용하지 않는다.

제 14 조 [기타 근무상의 지침]

① “파트너사”는 “파트너사” 종업원 등의 차량을 “롯데쇼핑”이 지정한 직원 주차장에만 주차할 수 있다. 이를 위반하는 경우, “파트너사” 및 해당 직원은 주차혼잡 등에 따른 “롯데쇼핑”의 손해를 배상하여야 한다. “파트너사”의 차량은 “롯데쇼핑”과 타 관계기관이 정한 모든 규정, 속도, 규칙을 지킨다.

② “파트너사”는 쓰레기 처리에 관한 관계 법령 및 “롯데쇼핑”의 지침을 준수하여야 한다. 쓰레기는 지정된 장소 외에는 배출, 방치, 폐기하지 아니하며, 일반 쓰레기는 노출되지 않도록 지정된 쓰레기 봉투 및 용기에 담아 처리한다. 또한, 점포 부지 등에서 쓰레기 기타 오폐물을 소각하지 아니한다.

③ “파트너사”는 우천시 정해진 규격에 맞는 우산포장기 및 우산꽂이를 “롯데쇼핑”이 지정한 위치에 비치하고 그 주변을 정돈된 상태로 관리하여야 한다.

제 15 조 [조사권]

“파트너사”가 관련 법규, 임대차계약, 본 영업규정을 위반하여 “롯데쇼핑”의 명예와 신용에 중대한 손상을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우, “롯데쇼핑”은 필요한 조사를 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 “파트너사”는

이에 응하여야 한다. 단, “롯데쇼핑”은 그 조사로 인해 “파트너사”의 영업에 방해가 되지 않도록 최대한 노력하여야 한다.

제 16 조 [지시, 통지의 전달]

임대차계약 및 본 영업규정에 근거하여 “롯데쇼핑”이 “파트너사”에게 통지하는 제반 사항은 서면으로 “파트너사”의 주소에 하는 것을 원칙으로 하며, 통지가 상대방에게 도달하여야 그 효력이 있다. 다만, 발송 영수증이 있고 요금이 선납된 등기 우편이나 배달 증명우편을 통해 위 주소로 발송된 경우, 그 통지가 상대방에게 도달한 것으로 추정한다.

제 17 조 [기타]

- ① “파트너사”는 본 영업규정에 정하지 않은 사항에 대해서도 관련 법규를 준수하여야 한다.
- ② “롯데쇼핑”은 관련 법규의 제/개정 등 불가피한 사유가 있는 경우 본 영업규정의 일부 또는 전부를 추가 및 변경할 수 있고, 추가 또는 변경 시 “롯데쇼핑”은 이를 즉시 “파트너사”에게 통보하여야 하며, “파트너사”는 이를 준수하여야 한다.
- ③ 임대차 목적물의 사용 등 매장운영과 관련하여 협의할 목적으로 “롯데쇼핑”이 제반 교육 내지 간담회 등 회의를 개최하는 경우 “파트너사”는 이에 참석하여 의견을 피력할 수 있다.
- ④ “파트너사”가 본 영업규정을 위반하여, “롯데쇼핑”이 상당한 기간(14일)을 정하여 그 이행 또는 시정을 요구하였으나, “파트너사”가 정당한 사유 없이 이에 응하지 아니한 때 “롯데쇼핑”이 조치한 후 관련 비용의 정산을 요구할 수 있다.

본 계약서는 전자서명법에 따라 공동인증서로 전자서명을 하여 체결한 전자계약서입니다.